

codigo: POP-LEGAL-05
titulo: Conteúdo exigido para protocolo de Projeto Legal — LICIN 2.0, Município do Rio de Janeiro
autor: Hely (Agente executor, equipe do Gestor Legal — Kelsen)
data: 21/07/2026 (1ª redação) · 21/07/2026 — 2ª rodada, vigência e hierarquia normativa (Seções 16 a 19)
escopo: Construção do Zero, uso residencial, subzonas de Recreio dos Bandeirantes e Barra da Tijuca
status: fonte de verdade do que se entrega à prefeitura; sujeito a ratificação de Kelsen
vigencia_verificada_em: 21/07/2026, contra a base oficial Busca Fácil (SMU) — Decreto 55.622/2025 com status "Válido"

POP-LEGAL-05 — O que realmente se entrega à prefeitura do Rio (LICIN 2.0)

0. Como ler este documento

Este POP é **fonte de verdade do conteúdo de protocolo**. Regras de leitura:

- Toda afirmação aponta artigo e anexo.** Se não aponta, não é afirmação — é lacuna, e está na Seção 12.
- Texto literal da norma aparece em citação (>) ou entre aspas.** Tudo que não estiver assim é nosso.
- Interpretação nossa vem marcada [INTERPRETAÇÃO].** Interpretação nunca é apresentada como texto de lei.
- Paráfrase não é fonte** — nem a deste POP, nem a do `_indice_fontes.md`, nem a da Skill. Antes de usar um número ou uma exigência numa decisão real, abra o PDF arquivado.

Fonte primária deste documento: `Fontes_Legislacao/Decreto55622_2025_LICIN2.0.pdf`, `..._AnexoI_ModelosDULI.pdf`, `..._AnexoII_TermosDeclaracoes.pdf`, todos baixados de fonte oficial em 21/07/2026 (ver Seção 1). Tudo abaixo foi conferido contra o texto extraído desses arquivos, e os anexos em imagem foram **rasterizados e lidos visualmente**, não inferidos.

1. Fonte, método e integridade da extração

Item	Dado
Norma	Decreto Rio nº 55.622, de 1º de janeiro de 2025
Ementa	"Dispõe sobre o procedimento de Licenciamento Integrado de Edificações 2.0 - LICIN 2.0, e dá outras providências."
Publicação	D.O. RIO 01/01/2025
Autoria do PDF (metadado)	PCRJ/SMU/SUBU/CGPP/GNIU

Fonte oficial	Portal SMDU — página "Licenciamento Integrado – LICIN 2.0" (URLs completas abaixo)
Método	<code>curl</code> direto + <code>pdftotext -layout -enc UTF-8;</code> anexos em imagem rasterizados com <code>pdftoppm -r 200</code> e lidos visualmente
Baixado em	21/07/2026

Arquivos arquivados

Todos em `Fontes_Legislacao/`, todos com HTTP 200 na data:

1. **Decreto55622_2025_LICIN2.0.pdf** — corpo do decreto — 14 pp. — texto extraível **sim**, exceto pp. 9-11 (imagens).
2. **Decreto55622_2025_AnexoI_ModelosDULI.pdf** — modelos gráficos do DULI — 2 pp. em **A0** — texto extraível **NÃO: imagem pura**.
3. **Decreto55622_2025_AnexoII_TermosDeclaracoes.pdf** — Termos e Declarações — 3 pp. — texto extraível **sim**.
4. **Decreto55622_2025_PublicacaoDO.pdf** — publicação no D.O. de 01/01/2025 — 5 pp. — texto extraível **sim**.

URLs oficiais. Host: `desenvolvimentourbano.prefeitura.rio`; página de origem: `/licenciamento-integrado-licin/`; prefixo dos arquivos: `/wp-content/uploads/sites/52/2025/05/`.
Nomes de arquivo na origem, na mesma ordem da lista acima:

1. `ato_55622.pdf`
2. `LICIN-2.0-Anexo-I.pdf`
3. `Decreto-RI0-LICIN-2024-Anexo-II-C.pdf`
4. `Decreto-55.622-Versao-DO.pdf`

Advertências de integridade — ler antes de confiar em qualquer trecho

- **O corpo do decreto sozinho é insuficiente.** Os modelos gráficos do DULI (Anexo I, incisos I e II) **não estão embutidos** no arquivo `ato_55622.pdf`: a p. 5 traz apenas os títulos "I. Modelo padrão..." e "II. Modelo ... para grupamentos:" sem imagem. Os modelos só existem no arquivo separado `LICIN-2.0-Anexo-I.pdf`. Quem baixar só o decreto **não tem os modelos**.
- **O Anexo I (modelos) é imagem pura.** `pdftotext` devolve **2 bytes**. Todo o conteúdo dos modelos transcrito neste POP (Seção 6) foi lido **visualmente** em rasterização a 200 dpi. É transcrição de leitura visual, não extração automática — margem de erro de leitura existe, especialmente em rótulos pequenos.
- **As pp. 9-11 do decreto são imagens** (JPEG em tons de cinza, ~118 ppi) e reproduzem o **Anexo II**, que também existe como arquivo próprio, este sim extraível. Usei o arquivo próprio como fonte do Anexo II.
- **Erro de flate stream** ao processar o Anexo I (`Bad block header in flate stream, offsets 496241 e 1181876`). A rasterização funcionou apesar disso, mas o arquivo tem defeito estrutural.

Se um trecho do modelo parecer faltando, suspeitar disso antes de concluir que a norma é omissa.

- **Verificação de identidade:** o PDF baixado hoje tem MD5 63e5274003eae0c2b29ad60f9bb36cdb, idêntico ao que já havia sido obtido em 21/07/2026 na compilação da prancha. Mesmo documento, sem divergência de versão.

2. Arquitetura do procedimento — o que a prefeitura analisa e o que ela não analisa

Esta seção condiciona todo o resto. Sem ela, as exclusões da Seção 4 parecem arbitrárias.

Art. 2º define três etapas:

I - 1ª etapa: preenchimento de requerimento on-line pelo interessado, com a apresentação do Documento Único de Licenciamento Integrado - DULI e documentação indicada no requerimento on-line; II - 2ª etapa: validação por técnico habilitado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento - SMDU do atendimento aos parâmetros projetados e sua compatibilidade com o projeto apresentado; e III - 3ª etapa: emissão da Minuta da Licença e Documento de Arrecadação Municipal - DARM, por técnico habilitado da SMDU, quando atendida a legislação.

Art. 3º — a lista **fechada** do que o técnico analisa:

Art. 3º Serão objeto de análise por técnico responsável pelo licenciamento urbanístico, os seguintes parâmetros: I - dimensões do lote; II - alinhamento incidente; III - cota de soleira da edificação; IV - taxa de ocupação - TO; V - superfície mínima drenante; VI - área total edificável - ATE; VII - gabarito; VIII - afastamentos; IX - limite de profundidade; X - área coletiva; XI - uso e tipologia; XII - número de unidades permitidas; e XIII - índice de comércio e serviços.

E o parágrafo único transfere todo o resto:

Parágrafo único. As demais informações sobre o projeto de construção serão de exclusiva responsabilidade do profissional responsável pelo projeto arquitetônico - PRPA, do profissional responsável pela execução das obras - PREO e do requerente do processo de licenciamento, devendo ser objeto de declaração de responsabilidade assinadas por eles.

Art. 11 é o que torna os anexos vinculantes:

Art. 11. Todos os pedidos de licença ou legalização formalizados na Subsecretaria de Controle e Licenciamento Urbanístico deverão seguir os padrões de apresentação de projetos e declarações previstos nos Anexos deste Decreto, a partir do momento de sua publicação.

[INTERPRETAÇÃO] Os treze incisos do Art. 3º são todos parâmetros de **implantação e volumetria** — nenhum é de arquitetura interna. Isso é a chave de leitura do decreto inteiro: a SMDU deixou de analisar o interior da edificação e passou a analisar o envelope. É por isso que o Anexo I pede contorno cotado e projeção, e não layout. Quem entrega layout não está entregando "a mais" — está entregando o que o Art. 3º diz que não será analisado, e o que a Condição Geral IV.1 diz que não será aceito (Seção 4).

3. Peças gráficas que entram — Anexo I, inciso III

O Anexo I abre com:

III. Deverão constar de:

E lista **cinco** rubricas, nesta ordem: **TÍTULO, QUADRO DE ÁREAS, PLANTA DE SITUAÇÃO, PLANTAS DOS PAVIMENTOS, CORTES.**

Não há rubrica de FACHADAS. Não há rubrica de MEMORIAL DESCRITIVO. Ver Seções 4 e 5.

3.1 TÍTULO

1- O título do DULI deve conter o tipo de licença, tipo de edificação, uso proposto, número de pavimentos e endereço da obra.

2- Constará do título a proposição de numeração suplementar e os favores de legislação concessoras de condições especiais, conforme o caso.

O modelo oficial (Anexo I, imagem) traz o título já formatado no carimbo — transcrição literal na Seção 6.3.

3.2 QUADRO DE ÁREAS

1- A prancha que incluir a planta de situação deve possuir um quadro com os dados do lote, informações do empreendimento e parametrização urbanística conforme o modelo padrão do Documento Único de Licenciamento Integrado - DULI;

2- O quadro deve ser preenchido com os dados gerais relativos a todo o empreendimento;

3- O quadro pode ser adaptado e reduzido para conter apenas informações pertinentes ao caso concreto.

[ATENÇÃO] O item 1 fala em "**a prancha que incluir a planta de situação**". É a única referência do decreto à palavra "prancha" como unidade física, e ela pressupõe que o conjunto possa ter mais de uma. O item 3 autoriza **adaptar e reduzir** o quadro — não autoriza acrescentar campo nem trocar de modelo.

3.3 PLANTA DE SITUAÇÃO — 13 itens obrigatórios

1- Dimensões do terreno conforme título averbado no Registro de Imóveis, ou de acordo com o PAL de loteamento, desmembramento ou remembramento e as medidas locais quando houver divergência;

2- Alinhamento, com indicação do nº do PAA e representação do passeio, com indicação da largura;

3- Indicação de afastamento frontal, limite máximo de profundidade e área coletiva, quando houver;

4- Nos casos com incidência de recuo e/ou investidura: cotas do lote de origem, do lote remanescente, do recuo, da investidura e áreas correspondentes.

5- Indicação dos imóveis confrontantes e suas respectivas numerações;

6- Projeções das edificações, com respectivas cotas, indicando todos os afastamentos em relação às divisas do lote e entre as edificações, PVIs e PVS;

7- Indicações das projeções das varandas e sacadas balanceadas;

8- RN do meio-fio do logradouro na testada do terreno e curvas de nível;

9- Indicação dos acessos à edificação, incluindo solicitação de numeração complementar, se for o caso.

10- Via interior para acesso de pedestres e veículos, dispensadas as demarcações de vagas;

11- Em caso de grupamento, deve acompanhar a planta de situação um corte geral do terreno com sua implantação e uma planta de localização do empreendimento;

12- Cada uma das edificações/blocos do empreendimento devem ser identificados, inclusive existentes, ou qualquer outra construção complementar à edificação principal (guaritas, edículas, telheiros, etc);

13- Deve acompanhar a planta de situação um quadro descritivo das edificações/blocos integrantes do empreendimento conforme o modelo padrão do Documento Único de Licenciamento Integrado - DULI.

Notas operacionais, todas com endereço: - O item 1 amarra a dimensão do terreno ao **título averbado no RI ou ao PAL**, e manda representar **medida local quando divergir**. Divergência não impede protocolo — impede omissão. - O item 6 exige cota de **todos** os afastamentos, inclusive entre edificações, PVIs e PVS. É a peça onde a conferência de afastamento do COES se materializa. - O item 7 destaca varanda e sacada em projeção — coerente com o COES Art. 8º §3º (1,50 m das divisas no regime não afastado), que é a armadilha já registrada na nossa base. - O item 11 só se aplica a grupamento; o modelo próprio está na Seção 6.2.

3.4 PLANTAS DOS PAVIMENTOS — 8 itens obrigatórios

Rubrica literal, com a enumeração de pavimentos que o próprio decreto faz:

PLANTAS DOS PAVIMENTOS - Subsolo, embasamento, térreo, pavimento garagem, jirau, PUC, tipo, Cobertura e telhado:

1- Limite do lote;

2- Perímetro do pavimento cotado;

3- Perímetro da área sujeita a cálculo de ATE;

4- Projeção do pavimento imediatamente superior;

5 - Demonstrativo de área de ATC, ATE, varandas e terraços descobertos;

6- Deve acompanhar a planta dos pavimentos um quadro descritivo do pavimento representado conforme o modelo padrão do Documento Único de Licenciamento Integrado - DULI;

7- A ocupação do pavimento deve ser descrita seguindo um ou mais dos seguintes tipos:

Os **15 tipos**, literais e na ordem do decreto (no original cada um é precedido de um marcador de círculo preto (Unicode U+25CF)):

#	Tipo de ocupação, literal
1	Leitos;
2	Lojas;
3	Lojas com dependências;
4	Quartos;
5	Salas;
6	Salas com dependências;
7	Sobreloja;
8	Subloja;
9	Unidades hoteleiras;
10	Unidades residenciais;
11	Vagas;
12	Dependências do condomínio;
13	Área técnica;
14	Recreação;
15	Partes comuns;

8- Em caso de uni/bifamiliar, identificar com o nº da unidade que ocupa o pavimento (casa 1, casa 2, apt. 101, apt. 201, etc).

[ATENÇÃO] Os oito itens são todos de contorno, área e ocupação. Nenhum deles é de arquitetura interna — não há exigência de parede interna, porta, janela, mobiliário, cota de compartimento ou nome de ambiente. A lista de "tipos de ocupação" do item 7 é uma classificação de área, não um rótulo de cômodo. Isso é o que sustenta a leitura da Seção 4.

3.5 CORTES — 8 itens obrigatórios

- 1- Altura total da edificação, altura do embasamento e altura da lâmina, para efeito do cálculo dos afastamentos, de acordo com o COES;
- 2- Altura entre pisos dos pavimentos, até o topo da última laje;
- 3- Perfil natural do terreno;
- 4- Nível do meio-fio do terreno e cota de soleira;
- 5- Desnível do pavimento de subsolo aflorado em relação ao terreno natural no ponto onde a maior porção do subsolo esteja aflorada;
- 6- Cota de cortes e aterros nas posições onde estas cotas sejam as maiores previstas;
- 7- Deve acompanhar o corte de cada edificação um quadro descritivo das unidades e vagas de cada um dos pavimentos representados conforme o modelo padrão do Documento Único de Licenciamento Integrado - DULI;
- 8- O quadro pode ser adaptado e reduzido para conter apenas informações pertinentes ao caso concreto.

Nota: o item 1 é o único ponto do Anexo I que remete **expressamente ao COES** para cálculo de afastamento (embasamento × lâmina). O corte é a peça que prova o afastamento, não a planta.

4. A Condição Geral IV.1 — o achado central

4.1 Texto literal, com o que vem antes e depois

O item não pode ser lido isolado. Transcrição da rubrica inteira, na ordem do documento:

IV. Condições gerais:

- 1- Não serão aceitas plantas baixas dos pavimentos, fachadas, e plantas com informações que não interfiram na análise da implantação e volumetria do prédio.
- 2- Todo projeto de modificação deverá ser apresentado em cores convencionais, sendo: amarelo para indicar demolição, vermelho para indicar construção nova ou existente a legalizar e preto para indicar existente sem modificação.
- 3- Nos casos de projetos de grupamentos, o DULI obedecerá o modelo do inciso I para os projetos das edificações.
- 4- Nos casos de modificação sem acréscimo de área em prédio existente, que envolvam ou não desdobramento e/ou unificação de unidades autônomas, ou casos exclusivamente de transformação de uso que não impliquem em adequações com acréscimos de áreas, ficam dispensadas do DULI as plantas e cortes.

5- Os modelos do DULI serão disponibilizados para consulta através do canal oficial da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico.

O que vem imediatamente antes é a rubrica CORTES, item 8 (Seção 3.5) — ou seja, IV.1 vem logo após o fim da lista de peças exigidas, e funciona como filtro do que **não** entra no mesmo conjunto.

Varredura de controle. Contagens no corpus formado pelo decreto integral + Anexo II (32.008 bytes de texto):

Termo	Ocorrências	Onde
fachada (qualquer flexão)	1	exclusivamente em IV.1
plantas baixas	1	exclusivamente em IV.1
memorial	0	—

O termo "fachada" aparece **uma única vez em todo o decreto, e é para recusá-la**. Não há nenhuma outra passagem, em nenhum anexo, exigindo, admitindo ou regulando fachada.

4.2 As duas leituras sintáticas

O texto admite, em tese:

- **Leitura (i) — três recusas autônomas:** não se aceita [plantas baixas dos pavimentos] + [fachadas] + [plantas com informações que não interfiram na análise da implantação e volumetria].
- **Leitura (ii) — recusa condicionada:** o critério final ("que não interfiram na análise da implantação e volumetria") qualifica os três itens, de modo que planta baixa e fachada só seriam recusadas quando não interferissem na análise volumétrica.

4.3 Qual leitura o contexto sustenta

A leitura (i) é a que se sustenta. Quatro fundamentos, do mais formal ao mais sistemático:

a) Sintático — a oração relativa está encaixada dentro do terceiro item. A relativa é "que não interfiram", e seu antecedente imediato é "informações", com quem concorda em número. Ela está **dentro** do sintagma "plantas com informações que não interfiram...", não anexada à coordenação como um todo. Uma relativa encaixada no terceiro conjunto não tem alcance sobre o primeiro e o segundo. Para a leitura (ii) valer, o texto precisaria ser algo como "não serão aceitas plantas baixas dos pavimentos, fachadas e plantas, com informações que não interfiram..." — com a relativa destacada da coordenação. Não é o que está escrito. A vírgula antes do "e" reforça o isolamento do terceiro conjunto.

b) Sistemático — não há rubrica de FACHADAS no inciso III. As peças exigidas são cinco (Seção 3), e fachada não é uma delas. Sob a leitura (ii), a fachada seria admissível sempre que "interferisse na análise da volumetria" — mas fachada é, por definição, representação de volumetria. A leitura (ii) tornaria a menção a "fachadas" **inerte**: nunca recusaria nada. Norma não se lê de modo a esvaziar as próprias palavras.

c) Modelo oficial — as plantas do DULI não têm arquitetura interna, e não há fachada nenhuma.

No modelo padrão (Anexo I, inciso I, lido visualmente a 200 dpi), as plantas de pavimento são **contornos hachurados** classificados pela legenda em ATC / ATE / VARANDA / TERRAÇO DESCOBERTO, com cotas de perímetro. Não há parede interna, porta, janela, mobiliário nem nome de ambiente. As vistas presentes são: SITUAÇÃO, PLANTA 1º PAV., PLANTA 2º AO 4º PAV., PLANTA 5º PAV., TELHADO e **um único CORTE. Nenhuma fachada.** Como o Art. 11 vincula o pedido ao "padrão de apresentação previsto nos Anexos", o modelo é evidência normativa, não ilustração.

d) Teleológico — Art. 3º + parágrafo único. A análise se limita a treze parâmetros de implantação e volumetria, e tudo o mais vira responsabilidade declarada do PRPA/PREO/requerente. Recusar planta baixa e fachada é exatamente coerente com esse desenho: a SMDU não quer receber o que decidiu não analisar.

4.4 A objeção séria, e por que ela não derruba a leitura (i)

Há uma tensão aparente: o inciso III **exige** "PLANTAS DOS PAVIMENTOS", e IV.1 **recusa** "plantas baixas dos pavimentos". Contradição?

Não — os dois termos não são sinônimos no vocabulário do próprio decreto. "Planta do pavimento", como o inciso III a define (Seção 3.4), é peça de **contorno, área e ocupação**: limite do lote, perímetro cotado, perímetro de ATE, projeção do pavimento superior, demonstrativo de áreas, quadro descritivo e tipo de ocupação. "Planta baixa" é o desenho arquitetônico de distribuição interna. O decreto exige a primeira e recusa a segunda, e o modelo oficial (fundamento "c") mostra exatamente essa peça: pavimento representado sem interior.

Honestidade sobre o que sobrevive da leitura (ii). Para o **primeiro** conjunto ("plantas baixas dos pavimentos"), a leitura (ii) não é absurda e produz, na prática, a **mesma regra operacional**: entregue planta de pavimento apenas com informação que interfira na análise volumétrica. As duas leituras **convergem** aqui — não precisamos resolver a sintaxe para saber o que desenhar. Para **fachadas**, as leituras **divergem**, e aí os fundamentos (b), (c) e (d) resolvem contra a admissão da fachada.

Conclusão operacional:

Peça	Entra no DULI?	Base
Planta de pavimento com contorno, cotas, ATE/ATC, projeção e ocupação	Sim	Anexo I, III, PLANTAS DOS PAVIMENTOS, itens 1-8
Planta baixa arquitetônica (layout interno, paredes, aberturas, mobiliário, nome de ambiente)	Não	Anexo I, IV, 1
Fachadas / elevações	Não	Anexo I, IV, 1 + ausência de rubrica no inciso III + ausência no modelo oficial

Qualquer planta com informação alheia à implantação/volumetria	Não	Anexo I, IV, 1
Cortes	Sim	Anexo I, III, CORTES, itens 1-8

[INTERPRETAÇÃO] Risco residual, declarado: a conclusão sobre fachadas é sólida no texto, no modelo e na finalidade, mas é **nossa leitura** — não há decisão, parecer ou manual da SMDU no nosso acervo confirmando-a. O risco prático de omitir fachada é baixo (a peça não é exigida em lugar nenhum), mas **não é zero** enquanto não houver confirmação da própria SMDU. Recomendo a Kelsen obter essa confirmação antes do primeiro protocolo real (Princípio 18).

[RESOLVIDO] ATUALIZAÇÃO 21/07/2026 — a recusa foi testada contra a hierarquia normativa e SOBREVIVE. A pergunta "decreto pode recusar peça que a lei exige?" foi levantada por Claudemberg e investigada. Resposta: o COES (LC 198/2019) e a LUOS/Plano Diretor (LC 270/2024) **não exigem** planta baixa nem fachada como peça do pedido de licenciamento — e a LC 270/2024, **Art. 276, parágrafo único**, delega expressamente ao Poder Executivo os procedimentos de licenciamento. O decreto exerce delegação; não extrapola. **Ver Seção 17**, que é a análise completa. A conclusão da Seção 13 (Planilha de Enviáveis) **não se inverte** — se confirma.

4.5 Dispensa adicional — IV.4

Para **modificação sem acréscimo de área**, com ou sem desdobramento/unificação de unidades, e para **transformação de uso** sem acréscimo de área, o item IV.4 dispensa **as plantas e os cortes** do DULI. Restam título, quadro de áreas e planta de situação. Não é o nosso cenário padrão (Construção do Zero), mas é o cenário de menor entrega possível e deve estar mapeado.

5. Documentos que acompanham

5.1 O que o decreto de fato lista

Documento	Base	Obrigatoriedade
DULI (peça gráfica, modelo do Anexo I)	Art. 2º §2º; Art. 6º p.ú.	Sempre
Anexo II — Termos e Declarações	Art. 6º p.ú.	Sempre
Anexo III — Quadro Explicativo de Áreas e Termo de Responsabilidade	Art. 10, caput	Sempre, salvo unifamiliar/bifamiliar

Anexo IV — Quadro Explicativo de Áreas, uni/bifamiliar	Art. 10, p.ú.	Sempre que unifamiliar ou bifamiliar
Anexo V — Declaração de compatibilidade	Art. 4º §4º	Condicional, e não é do protocolo — é "para o início das obras"
"documentação indicada no requerimento on-line"	Art. 2º, I	Conteúdo não determinável pelo decreto — ver Seção 12

Art. 10 é o critério escrito de III vs. IV, e é inequívoco:

Art. 10. Na análise para o licenciamento de projetos de construção ou modificação de prédio, de acordo com o LICIN 2.0, será adotado Quadro Explicativo de Áreas e termo de responsabilidade, conforme modelo previsto no Anexo III deste Decreto. Parágrafo único. No caso de análise para o licenciamento de projetos de construção ou modificação de prédio residencial unifamiliar ou bifamiliar não se aplicam as disposições do caput do art. 10 deste Decreto, devendo ser adotado o Quadro Explicativo de Áreas e termo de responsabilidade, previstos no Anexo IV deste Decreto.

Sobre o **Anexo V**, atenção ao momento — não é peça de protocolo:

Art. 4º § 4º Para o início das obras, deve ser apresentado, quando for o caso, declaração do PRPA, do PREO e do requerente, informando que as liberações obtidas nos órgãos consultados correspondem ao projeto licenciado, conforme modelo previsto no Anexo V.

5.2 O que o decreto não exige — resultados negativos

Varredura no corpus (decreto integral + Anexo II):

Termo	Ocorrências	Leitura
RRT	0	O decreto não menciona RRT em lugar nenhum
certid (certidão/certidões)	0	Nenhuma certidão é exigida pelo decreto
matric (matrícula)	0	—
memorial	0	Memorial descritivo não é peça do LICIN 2.0

Sobre **título de propriedade**: a única menção ao Registro de Imóveis no decreto é como **origem da cota do terreno**, não como documento a protocolar:

1- Dimensões do terreno conforme título averbado no Registro de Imóveis, ou de acordo com o PAL de loteamento, desmembramento ou remembramento e as medidas locais quando houver divergência; (*Anexo I, III, PLANTA DE SITUAÇÃO, item 1*)

Sobre **responsabilidade técnica**: o decreto não cita RRT nem ART. O que existe é o campo de assinatura no **carimbo do modelo oficial**, com a inscrição do conselho — transcrito na Seção 6.3: "O AUTOR DO PROJETO — CAU/CREA xxxxxxxxxx" e "O RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO — CAU/CREA xxxxxxxxxx".

[INTERPRETAÇÃO] A ausência de RRT/certidão/título na lista do decreto **não significa que não sejam pedidos**: o Art. 2º, I remete expressamente a "documentação indicada no requerimento on-line", que é onde essa lista de fato vive e que não conseguimos ler (Seção 12, L-1). O correto é dizer que **o decreto não é a fonte da lista de documentos anexos** — e não que a lista seja curta. Registrar RRT como "não exigido" seria erro grave; o certo é "não determinável por esta fonte".

5.3 Anexo II — conteúdo integral (texto extraível, arquivado)

O Anexo II tem cinco partes. Estrutura e itens:

I – Declarações gerais (2 itens): atendimento à legislação em geral, com fundamento no "§ 2º do art. 281 da LC 270/2024 (Plano Diretor)"; e número de vagas, com fundamento na LC 270/2024 e LC 198/19 (COES).

II – Declarações vinculadas à análise do órgão competente (8 itens, em pares "não se enquadra / se enquadra", com opção **N.A.**), sobre quatro temas: 1. **Sombra sobre o calçadão e/ou areal na orla marítima** — Dec. nº 20504/2001, que regulamentou a Lei nº 47/2000 (itens 1 e 2). 2. **Localizado a menos de 50 metros de curso d'água** (itens 3 e 4). 3. **Remoção de cobertura vegetal passível de autorização e/ou manejo de fauna silvestre** (itens 5 e 6). 4. **Área de alta suscetibilidade a processos geológicos, cortes ou aterros com altura superior a três metros, contenção de taludes, intervenções em depósitos de tálus, ou terrenos com declividade superior a vinte graus** — Art. 457 da LC 270/2024 (itens 7 e 8).

[ATENÇÃO] Relevância direta para Recreio e Barra: o tema 1 (sombra sobre calçadão/areal da orla) e o tema 2 (50 m de curso d'água) são geograficamente sensíveis e ambos os bairros são orla e cortados por canais/lagoas. Este é o **único ponto de todo o decreto onde a localização do lote altera o que se entrega** — e ainda assim não por bairro, mas por condição física do terreno. Ver Seção 8.

III – Declarações específicas (9 itens), com os respectivos fundamentos citados no próprio anexo: 1. Reservatórios de retardo e acumulação de águas pluviais — Decreto nº 23940 de 30/01/2004 e Resolução Conjunta SMG/SMO/SMU Nº 001/05. 2. Normas de segurança e saúde do trabalho — inciso IV do § 3º do Art. 1º da LC 198/19 (COES). 3. Varanda que ultrapassa 20% da área útil computada na ATE — §5º do Art. 8º da LC 198/19 (COES). 4. Acessibilidade — Decreto nº 22705/2003. 5. Passivo ambiental — § 2º do Art. 1º da Resolução SMAC nº 605/2015. 6. Normas da Secretaria Municipal de Saúde — Decreto nº 45585/2018. 7. Cortes e aterros em encosta — Inciso I do Art. 456 da LC 270/2024. 8. Condições de sustentabilidade — § 4º do Art. 1º da LC 198/19 (COES) e LC 270/2024. 9. Vias interiores e viradouros de grupamento — Seção II do Capítulo IV da LC 270/2024.

IV – Declarações de responsabilidade (2): responsabilidade civil do proprietário; termo de responsabilidade profissional. Assinam: **Proprietário, PRPA e PREO**.

V – Instrução de preenchimento e apresentação (3 itens). Os dois que mudam a operação:

2 - Nas declarações vinculadas a parecer, deve-se selecionar uma única opção para cada tema, indicando se o projeto se enquadra ou não nas situações descritas, e, quando aplicável, comprometer-se a apresentar a análise correspondente.

3 - Ao marcar "Não se Aplica (N.A.)", o proprietário, o Profissional Responsável pelo Projeto de Arquitetura (PRPA) e o Profissional Responsável pela Execução da Obra (PREO) declaram, sob as penas da lei, que o projeto não se enquadra em nenhuma das situações previstas na respectiva declaração e que atende completamente à legislação específica referente ao tema, assumindo, ainda, total responsabilidade pelas implicações técnicas e legais decorrentes dessa afirmação.

[ATENÇÃO] Uma única opção por tema. Marcar as duas, ou deixar em branco, é vício formal. E "N.A." **não é campo neutro** — é declaração de responsabilidade plena sob as penas da lei. Isso é ponto de conferência antes de qualquer assinatura (Princípio 18).

6. O modelo oficial do DULI — transcrição por leitura visual

[ATENÇÃO] Toda esta seção é transcrição de leitura visual de Decreto55622_2025_AnexoI_ModelosDULI.pdf, rasterizado a 200 dpi. O arquivo não tem camada de texto. Rótulos foram lidos ampliados; erros de leitura são possíveis e devem ser conferidos contra o PDF antes de uso em protocolo real.

O Anexo I tem **dois** modelos, ambos em **uma única prancha** cada, numeradas "N. PRANCHA 01": - **Inciso I** — modelo padrão (edificação); - **Inciso II** — modelo para projetos de grupamentos.

6.1 Modelo padrão (inciso I)

Vistas presentes e escalas indicadas no próprio modelo:

Vista	Escala indicada
1 SITUAÇÃO	1:200
2 PLANTA 1º PAV.	1:100
3 PLANTA 2º AO 4º PAV.	1:100
4 PLANTA 5º PAV.	(não legível na rasterização)
5 TELHADO	1:100
6 CORTE	1:100

LEGENDA (quatro hachuras): ATC · ATE · VARANDA · TERRAÇO · DESCOBERTO

Caixa que acompanha cada planta de pavimento:

OCUPAÇÃO: (PREENCHER CONFORME O TEXTO PADRÃO DO ANEXO I) ÁREAS (m²): | ATE: | ATC: | VARANDAS: |

Tabela DADOS DO LOTE — linhas, na ordem: TERRENO ORIGINAL (m²) · RECUO (m²) · INVESTIDURA (m²) · REMANESCENTE (m²)

Tabela INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO — quatro blocos:

Bloco	Colunas	Linhas
ÁREAS	EXISTENTE / ACRÉSCIMO / DECRÉSCIMO / TOTAL	ATC (m²) · ATE (m²)
UNIDADES	EXISTENTE / PROJETADO	RESIDENCIAIS · SALAS · LOJAS
VAGAS	COBERTAS / DESCOBERTAS	(linha única)
VIA INTERNA	LARGURA (m) / CUMPRIMENTO (m)	(linha única)

[ATENÇÃO] CUMPRIMENTO (m) está assim no original — erro de grafia da própria Prefeitura para "COMPRIMENTO". Transcrito literalmente. Não "corrigir" ao reproduzir o quadro sem decisão de Kelsen.

Tabela PARAMETRIZAÇÃO URBANÍSTICA — cabeçalho ZONEAMENTO / SIGLA DA ZONA; depois PARÂMETRO com colunas PERMITIDO e PROJETADO:

T.O. (%) · S.M.D. (%) · ATE (m²) · ATE MÁXIMO DE USO COMERCIAL · Nº MÁXIMO DE UNIDADES RESIDENCIAIS

[ATENÇÃO] Este quadro tem apenas cinco parâmetros — e o Art. 3º analisa treze. Não há linha para gabarito, afastamentos, cota de soleira, limite de profundidade, área coletiva ou ICS. Ver Seção 12, L-4.

Tabela EDIFICAÇÕES/BLOCOS — colunas: IDENTIFICAÇÃO | UNIDADES (Nº) [RES. SAL. LOJ.] | PAV. | VAGAS (Nº) [COB. DESC.] | ATE (m²) | ATC (m²). Linha de exemplo rotulada (IDENTIFICAR BLOCO), mais linha final VAGAS EXTERNAS.

Tabela UNIDADES / VAGAS (junto ao corte) — linhas por pavimento no formato RESIDENCIAIS: Nº, e ao final SALAS: Nº / COBERTAS: Nº, LOJAS: Nº / COBERTAS: Nº e DESCOBERTAS: Nº, encerrando em TOTAL: / TOTAL:.

6.2 Modelo de grupamento (inciso II)

Vistas: **1 SITUAÇÃO**, **2 LOCALIZAÇÃO**, **3 CORTE** (corte geral do terreno). Confirma na prática o Anexo I, III, PLANTA DE SITUAÇÃO, item 11. Blocos identificados individualmente (BLOCO 1 a 4), além de GUARITA, EDÍCULA e CASTELO D'ÁGUA — o que materializa o item 12 ("guaritas, edículas, telheiros, etc"). Traz as mesmas tabelas do modelo padrão, com a EDIFICAÇÕES/BLOCOS preenchida por bloco.

Título do carimbo neste modelo:

PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE GRUPAMENTO (ESPECIFICAR O TIPO) SITUADO NA (INCLUIR NOME DO LOGRADOURO) (INCLUIR Nº) - (NOME DO BAIRRO) - (Nº DA R.A.)

6.3 Carimbo — transcrição literal

Título, no modelo padrão:

PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO (ESPECIFICAR O TIPO) COM (INCLUIR Nº) PAVIMENTOS SITUADO NA (INCLUIR NOME DO LOGRADOURO) (INCLUIR Nº) - (NOME DO BAIRRO) - (Nº DA R.A.)

Faixa de identificação:

ESCALA: INDICADA | DATA: / / | N. PRANCHA: 01 | DULI - ANEXO I - LICIN 2.0

Assinaturas — **três**, nesta ordem (o modelo preenche os nomes com xxxxx):

#	Rótulo, literal	Inscrição no conselho
1	O PROPRIETÁRIO	(sem campo)
2	O AUTOR DO PROJETO	CAU/CREA xxxxxxxxxx
3	O RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	CAU/CREA xxxxxxxxxx

Campos finais: N. DO PROCESSO | OBSERVAÇÕES (sem cedilha e sem acento no original).

[ATENÇÃO] O carimbo tem três assinaturas — proprietário, autor do projeto e responsável pela execução. Não há campo de RRT/ART, apenas o número de inscrição no conselho. E a existência do campo "O RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO" no próprio DULI significa que o **PREO precisa estar definido já no protocolo**, não só no início da obra. Ponto de atenção para o nosso fluxo, onde o construtor pode ainda não estar contratado.

7. Anexo III — as três subtabelas, transcritas na íntegra

Conferido **visualmente** contra a p. 12 do decreto rasterizada: a extração de texto é fiel e completa; o Anexo III é curto mesmo. Cabeçalho literal:

ANEXO III Quadro Explicativo de Áreas e Termo de Responsabilidade.

Nota de transcrição: no original, cada campo é precedido de um marcador de círculo vazado (Unicode U+25E6). Reproduzo os campos em tabela, uma linha por campo, para preservar **ordem, rótulo e pontuação exatos** — o marcador em si não é conteúdo. Nada foi resumido, agrupado ou reordenado.

Subtabela 1 — título literal: 1. PROJETO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR / GRUPAMENTO / MISTO

#	Campo, literal
1	Área privativa de cada unidade (com paredes externas);
2	Terraços descobertos;

Subtabela 2 — título literal: 2. PROJETO DE USO EXCLUSIVO / INDUSTRIAL

#	Campo, literal
1	Edificação principal / Galpões;
2	Telheiro / Cobertura Bombas Gasolina;
3	Quadras de esportes (Cobertas ou Descobertas);
4	Piscina
5	Estacionamento coberto

[ATENÇÃO] Os campos 4 e 5 **não têm ponto e vírgula final no original** — os três primeiros têm. Transcrito como está.

Subtabela 3 — título literal: 3. PROJETO DE EDIFICAÇÃO COMERCIAL

#	Campo, literal
1	Área privativa de cada unidade;
2	Jirau / Mezanino;
3	Terraços descobertos;
4	Varandas / Sacadas;
5	Estacionamento Coberto.

Termo de Responsabilidade do Anexo III — literal

Os abaixo assinados, respectivamente, proprietário ou adquirente e autor do projeto, declaram que assumem, cada um, individualmente, total responsabilidade pela veracidade das informações contidas no quadro explicativo de áreas, sujeitando-se à aplicação das leis e regulamentos pertinentes, em caso de inexatidão dos dados declarados.

Seguem, no original, duas linhas de assinatura:

Linha de assinatura	Rótulo, literal
	PROPRIETÁRIO OU ADQUIRENTE
	AUTOR DO PROJETO

[ATENÇÃO] Assinam **dois** — proprietário/adquirente e autor do projeto. **O PREO não assina o Anexo III**, embora assine o Anexo II e conste do carimbo do DULI. Três peças, três conjuntos de signatários diferentes.

7.1 Observação estrutural sobre as três subtabelas

As listas são curtas demais para serem quadros de áreas completos — a sub tabela 1 tem **dois** campos, e não contempla ATE, ATC, vagas nem partes comuns, que são indispensáveis a um multifamiliar.

[INTERPRETAÇÃO] As três subtabelas do Anexo III **não são quadros de áreas autônomos**: são listas dos itens de área **adicionais** que devem constar do quadro conforme o tipo de projeto. O quadro-base é o do modelo padrão do DULI (Seção 6.1: DADOS DO LOTE + INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO + PARAMETRIZAÇÃO URBANÍSTICA), para o qual o Anexo I, III, QUADRO DE ÁREAS, item 1 remete expressamente. Contra a leitura de que seriam quadros completos: nenhuma das três lista ATE ou ATC, e sem esses dois não há como analisar o Art. 3º, VI. Isso é leitura nossa — o decreto não diz isso com essas palavras.

7.2 Critério de escolha entre as três — não está escrito na norma

Procurei critério de seleção em todo o corpus. **Não existe**. O Art. 10 resolve apenas **Anexo III vs. Anexo IV** (Seção 5.1); dentro do Anexo III, os três títulos são rótulos de tipo de projeto sem definição, sem regra de prevalência e sem remissão a nenhuma classificação de uso. Especificamente:

- O decreto **não define** "uso exclusivo".
- O decreto **não remete** à classificação de usos da LC 270/2024 nem ao Decreto 56.561/2025 para escolher a sub tabela.
- **Não há** regra para o caso em que mais de uma sub tabela caiba.

[RESOLVIDO] CORREÇÃO 21/07/2026 — o decreto não define, mas o COES define, e isso muda o status desta seção. Ao varrer o COES para a Pergunta 2 (Seção 17), localizei a definição legal que faltava. **LC 198/2019 (COES), Art. 2º, III**:

III - Edificação não residencial: destinada a abrigar os usos industrial, comercial, de armazenagem e de serviços, podendo ser: a) **edificação de uso exclusivo: destinada a abrigar um único uso ou atividade não residencial por lote, apresentando uma única numeração**; b) **edificação constituída por unidades autônomas: edificação destinada a abrigar usos e atividades não residenciais, apresentando mais de uma unidade autônoma**.

O COES parte a edificação não residencial em exatamente **duas** espécies, e os nomes coincidem com os rótulos das subtabelas 2 e 3 do Anexo III. O critério que eu havia proposto abaixo como interpretação nossa — **estabelecimento único -> subtabela 2; unidades autônomas -> subtabela 3** — **é o critério legal do COES**, não invenção nossa. Deixa de ser [INTERPRETAÇÃO] pura e passa a ter endereço: **COES Art. 2º, III, "a" e "b"**.

Ressalva honesta, que impede fechar a lacuna por completo: o Decreto 55.622/2025 **não remete** expressamente ao Art. 2º do COES para escolher a subtabela. A ponte entre os dois textos continua sendo nossa. Mas agora é ponte entre dois textos legais que usam o mesmo vocabulário, e não critério construído do zero — o que é qualitativamente diferente. **A lacuna L-6 fica rebaixada, não eliminada** (ver Seção 12).

Aplicado ao caso S-II (clínica): clínica que ocupa sozinha toda a edificação, com numeração única -> **uso exclusivo -> subtabela 2**. Clínica em sala de edifício de salas -> **unidades autônomas -> subtabela 3**. O desempate que a norma "não dava" passa a existir por remissão sistemática.

Isso confirma, contra o texto, a pendência aberta de Kelsen sobre o caso S-II (clínica, CNAE 86.3): as subtabelas 2 e 3 são ambas defensáveis e **a norma não desempata**.

[INTERPRETAÇÃO] — critério que eu defenderia, marcado como interpretação e não como texto de lei:

O discriminante não é o CNAE nem a categoria de uso, e sim a **estrutura de ocupação da edificação**, porque é isso que os campos de cada subtabela revelam:

1. A subtabela 3 (comercial) pede "*Área privativa de cada unidade*", "*Jirau / Mezanino*", "*Varandas / Sacadas*" — vocabulário de edificação **subdividida em unidades autônomas** (salas/lojas), destinadas a titulares distintos.
2. A subtabela 2 (uso exclusivo/industrial) pede "*Edificação principal / Galpões*", "*Telheiro*", "*Quadras de esportes*", "*Piscina*" — vocabulário de edificação **ocupada por um único estabelecimento**, descrita por corpos construídos, não por unidades.

Critério proposto: **se a edificação é ocupada integralmente por um único estabelecimento, aplica-se a subtabela 2; se é subdividida em unidades autônomas comercializáveis, aplica-se a subtabela 3**. Aplicado ao caso da clínica: clínica que ocupa sozinha toda a edificação -> subtabela 2; clínica que ocupa uma sala dentro de um edifício de salas -> subtabela 3 (e o quadro é do edifício, não da clínica).

Regra prática de segurança, também interpretação: havendo dúvida real, declarar a **união** dos itens aplicáveis. Nada no decreto proíbe declarar item de área a mais, e o Termo de Responsabilidade do Anexo III versa sobre **veracidade**, não sobre economia de campos. Omitir área é risco; declarar área verdadeira a mais, não.

Este critério é nosso, não da Prefeitura. Kelsen decide se adotamos como padrão interno (Princípio 9) e se vale confirmar com a SMDU.

8. Anexo IV — e a diferença de uso entre III e IV

O Anexo IV não tem subtabelas. É uma única tabela, com dois blocos. Verificado visualmente na p. 13 rasterizada — necessário, porque a extração pdftotext -layout embaralhou a ordem dos rótulos neste anexo (o campo "Unidade" e o cabeçalho "Número de Compartimentos" saíram fora de posição). A transcrição abaixo é a da imagem, que é a correta.

Cabeçalho literal:

ANEXO IV Quadro Explicativo de Áreas e Termo de Responsabilidade - Edificações Uni ou Bifamiliares.

Bloco 1 — cabeçalho Área (m²), com campo Unidade: _____, linhas na ordem:

#	Linha, literal
1	Edificação principal
2	Varanda / Sacada
3	Terraços descobertos
4	Terraços cobertos
5	Garagem coberta
6	Edículas
7	Telheiro
8	Quadra coberta
9	Quadra descoberta
10	Subsolo
11	Piscina

Bloco 2 — cabeçalho Número de Compartimentos, linhas na ordem:

#	Linha, literal
1	Sala
2	Quarto
3	Banheiro
4	Cozinha
5	Outros

6	Vaga de veículo
---	-----------------

Segue o mesmo Termo de Responsabilidade do Anexo III, com os mesmos dois signatários.

Diferença de uso entre III e IV

	Anexo III	Anexo IV
Quando	Construção ou modificação de prédio, regra geral	Residencial unifamiliar ou bifamiliar
Base	Art. 10, caput	Art. 10, parágrafo único
Formas	Três listas de itens por tipo de projeto	Tabela única, dois blocos
Subtítulos	Três	Nenhuma
Pede nº de compartimentos	Não	Sim (Sala, Quarto, Banheiro, Cozinha, Outros, Vaga)
Signatário	Proprietário/adquirente + autor	Idênticos

[ATENÇÃO] Para o nosso escopo (Construção do Zero, residencial), o Anexo IV é o caso padrão — casa unifamiliar. O Anexo III entra quando o projeto for multifamiliar, grupamento ou misto.

[INTERPRETAÇÃO] — e uma ironia operacional que vale registrar: o Anexo IV é o único lugar do procedimento que pede **número de compartimentos por tipo** (quantas salas, quantos quartos, quantos banheiros). Ou seja: a informação sobre o interior da casa é prestada **em tabela declaratória**, não em desenho — exatamente coerente com a recusa da planta baixa em IV.1 (Seção 4). A Prefeitura quer o dado, não o desenho do dado. Isso reforça a leitura (i).

9. O que muda por subzona em Recreio dos Bandeirantes e Barra da Tijuca

Não muda nada. O Decreto 55.622/2025 é integralmente neutro quanto a bairro, zona e subzona. Evidência da varredura, no corpus decreto integral + Anexo II (32.008 bytes de texto extraído):

Termo buscado	Ocorrências
Recreio	0
Barra da Tijuca	0

Barra	0
AP4 / AP-4 / AP 4	0 / 0 / 0
subzona	0
bairro	0
zona	0
zoneamento	0

Nenhuma ocorrência de nenhum dos termos. Não há regra de protocolo diferenciada por localização, nem para Recreio, nem para a Barra, nem para qualquer outro bairro.

Duas ressalvas honestas, que não alteram a conclusão mas precisam constar:

1. **A palavra "bairro" e o vocabulário de zoneamento aparecem nos modelos em imagem,** que não entram na contagem de texto: o carimbo tem o campo (NOME DO BAIRRO) - (Nº DA R.A.) e a tabela PARAMETRIZAÇÃO URBANÍSTICA tem ZONEAMENTO e SIGLA DA ZONA. São **campos a preencher**, não regras diferenciadas. O bairro é identificação; a zona é um dado declarado. **O que se entrega é idêntico em toda a cidade — o que se preenche é que muda.**
2. **A única sensibilidade geográfica real do procedimento está no Anexo II, II (Seção 5.3):** os temas de **sombra sobre calçadão/areal da orla e 50 m de curso d'água** são condicionantes fáticas, e Recreio e Barra são orla marítima cortada por canais e lagoas. Não é regra por subzona — é regra por **condição física do lote**, que ali se realiza com frequência. Na prática, é o ponto do Anexo II que mais exige atenção nos nossos dois bairros.

Consequência para o processo — resultado negativo que simplifica: não precisamos manter variação de checklist de protocolo por bairro. **O conteúdo do que se entrega é único.** A variação por subzona permanece inteira do lado dos **parâmetros urbanísticos** (CAB, CAM, TO, gabarito, afastamentos, lote mínimo, ICS, SMD — LC 270/2024 e COES), que são o que se **declara dentro** das peças, e continuam regidos pela Skill `legal-base-legislativa-bairro` e pelo POP-LEGAL-RIU-01. Um checklist, muitos parâmetros.

10. Convenção gráfica de cores — e o que vale para obra nova

Texto literal, íntegro (Anexo I, IV, item 2):

2- Todo projeto de modificação deverá ser apresentado em cores convencionais, sendo: amarelo para indicar demolição, vermelho para indicar construção nova ou existente a legalizar e preto para indicar existente sem modificação.

Cor	Significado (literal)
Amarelo	demolição

Vermelho	construção nova ou existente a legalizar
Preto	existente sem modificação

Varredura de controle — no corpus inteiro: cores = 1, convencion = 1, amarelo = 1, demoli = 1. **A regra de cor aparece uma única vez em todo o decreto.** Não há segunda regra gráfica em outro anexo, com outra redação. Também confirmei no **COES** (LC 198/2019, arquivado): cores convencionais = 0, amarelo = 0 — o COES não tem convenção de cor.

Resposta à pendência: obra nova

A norma é SILENTE quanto à obra nova. A hipótese de incidência do item 2 é expressa e restrita: *"Todo projeto de modificação"*. Um projeto de construção nova em lote sem preexistência não é projeto de modificação, e **nenhum dispositivo do decreto lhe impõe convenção de cor.**

"Silente" é a resposta correta, e é resposta legítima — não é lacuna de pesquisa minha.

[INTERPRETAÇÃO], com o raciocínio à mostra: a convenção de cores é **diferencial** — existe para distinguir três estados (o que sai, o que entra, o que fica) numa mesma peça. Em obra nova não há preexistência a diferenciar: **tudo** seria "construção nova", logo tudo seria vermelho, e uma prancha inteiramente vermelha não transmite informação alguma. A ausência de regra para obra nova é coerente com a função do dispositivo, não um esquecimento do legislador.

Aplicação ao nosso cenário de demolição total + obra nova. Conforme já registrado no **POP-LEGAL-03**, demolição total é **processo próprio**, separado do licenciamento da edificação nova. Nesse arranjo o DULI da obra nova **não representa demolição alguma** — a demolição é objeto do outro processo. Logo não há amarelo a aplicar, e a pendência **se resolve**: obra nova, ainda que precedida de demolição total em processo apartado, não atrai o item IV.2.

A pendência só permanece em um cenário: demolição **parcial** com acréscimo — aí há preexistência, há demolição e há construção nova na mesma peça, e o projeto é de **modificação**: o item IV.2 incide integralmente, com as três cores. Fora do nosso escopo padrão de Construção do Zero, mas mapeado.

Recomendação a Kelsen: adotar, em obra nova, representação monocromática preta, por ser o padrão de desenho técnico e por não haver regra em contrário. **[INTERPRETAÇÃO]** — o decreto não determina isso; determina apenas que a regra das três cores não se aplica. Kelsen ratifica.

11. Formato de prancha, escala e nomenclatura

O decreto não fixa formato de papel. Varredura no corpus: escala = 0, formato = 0, A1 = 0, A0 = 0, NBR = 0, ABNT = 0. **Zero ocorrência de todos.** Isso confirma, agora com fonte primária arquivada, a pendência que estava aberta desde 20/07/2026: **não há base normativa para "A1 obrigatório" — nem para nenhum outro formato.**

O que **existe**, e é o mais próximo de uma referência de formato:

- O arquivo oficial dos modelos (LICIN-2.0-Anexo-I.pdf) tem página de **2383,94 × 3370,39 pt = 841 × 1189 mm = A0**, nas duas páginas.

- O carimbo do modelo traz **ESCALA: INDICADA** e **N. PRANCHA 01**.
- As escalas usadas no modelo padrão são **1:200 na situação** e **1:100 nas plantas, telhado e corte** (Seção 6.1).

[INTERPRETAÇÃO] O tamanho A0 é o formato em que a Prefeitura **distribui o modelo**, e não uma exigência declarada — não há artigo que o imponha ao projeto do administrado. O que o Art. 11 vincula é o *"padrão de apresentação"* dos anexos, expressão que o decreto não define e que tanto pode alcançar o formato quanto limitar-se ao conteúdo e à diagramação. Sustento que a evidência **mais forte** disponível hoje aponta para A0 — é o formato do próprio modelo oficial, e não temos nenhuma fonte apontando A1. Mas isto é inferência a partir do arquivo, não texto de norma.

[ATENÇÃO] Isto contradiz a premissa operacional usada na prancha gerada em 21/07/2026, que saiu em **A1 paisagem** por NBR 10068 e prática de mercado, com a ausência de base declarada na época. Agora sabemos que o único indício documental existente aponta **A0**, não A1. **Não alterei a prancha nem o caso-teste** — a decisão é de Kelsen. Registro como divergência a resolver antes de qualquer protocolo real.

Nomenclatura de arquivo: o decreto é silente. O carimbo do modelo rotula a prancha como **DULI - ANEXO I - LICIN 2.0**, o que é o mais próximo de uma identificação padronizada que a norma oferece.

12. LACUNAS EXPLÍCITAS

O que **não** consegui confirmar. Registrar lacuna é entrega; preencher com plausível seria defeito.

L-1 — A lista de documentos do requerimento on-line é inacessível. É a maior lacuna deste POP. O Art. 2º, I remete a *"documentação indicada no requerimento on-line"*. Essa lista **não está no decreto nem em nenhum anexo**. A página oficial do LICIN diz apenas que "o pedido de licença e a documentação necessária para a abertura dos processos" estão no sistema. Tentei <https://requerimentosmu.rio.rj.gov.br/> — devolve HTTP 200 com **957 bytes**, aplicação JavaScript sem conteúdo público; a lista está atrás de autenticação. **Consequência: não sei, por fonte primária, se RRT/ART, título de propriedade, certidões, procuração ou documento de identidade são exigidos no protocolo, nem em que hipóteses.** As zero ocorrências dessas palavras no decreto (Seção 5.2) provam que **o decreto não é a fonte** dessa exigência — não provam que a exigência não exista. Precisa de acesso autenticado ao sistema, ou de um protocolo real observado.

L-2 — Os modelos do DULI só existem como imagem, e o arquivo tem defeito estrutural. Toda a Seção 6 é leitura visual, não extração. Rótulos pequenos podem ter sido lidos errado. A escala da vista "PLANTA 5º PAV." não foi legível na rasterização. Além disso o PDF acusa **Bad block header in flate stream** em dois offsets. Não descarto que haja conteúdo no modelo que eu não tenha visto.

L-3 — [RESOLVIDO] FECHADA em 21/07/2026. Não há norma posterior alterando o Decreto 55.622/2025. Verificado em **fonte oficial da própria SMU** — base "Busca Fácil" da Subsecretaria de Planejamento Urbano (www2.rio.rj.gov.br/smu/buscafácil), que publica **status jurídico** e serve **texto consolidado** de cada ato. Resultados na data:

Ato	Status oficial	Observação registrada pela SMU

Decreto 55.622/2025 (LICIN 2.0)	Válido	sem nota de alteração
Decreto 48.719/2021 (LICIN 1.0)	Sem efeito	"SEM EFEITO EM FUNÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO 55622 DE 1º DE JANEIRO DE 2025 (LICIN 2.0)"
Resolução SMDEIS 27/2021 (baixa complexidade)	Sem efeito	mesma nota, literalmente idêntica

Além disso, **busca por texto integral** sobre toda a base legislativa urbanística municipal (145 leis complementares e o acervo de decretos e resoluções cadastrado) devolveu, para o termo **DULI**, **um único ato: o Decreto 55.622/2025**; e para **LICIN**, 17 atos, **nenhum deles posterior a 01/01/2025**. Não há resolução, decreto ou lei posterior regulando o LICIN 2.0.

Resolvida também a suspeita sobre o nome do arquivo: Decreto-RI0-LICIN-2024-Anexo-II-C.pdf é apenas nome de arquivo mal rotulado no servidor da SMDU. O conteúdo confere com o Anexo II do Decreto 55.622/2025 e o MD5 do corpo do decreto é estável. **Não há versionamento oculto.**

[ATENÇÃO] O que esta lacuna fechada **não** cobre: a lista de documentos do requerimento on-line (L-1) continua fora do decreto e fora desta verificação. Vigência confirmada não é o mesmo que conteúdo conhecido.

L-4 — O quadro PARAMETRIZAÇÃO URBANÍSTICA do modelo tem 5 parâmetros; o Art. 3º analisa 13. Faltam no quadro: gabarito, afastamentos, cota de soleira, limite de profundidade, área coletiva, dimensões do lote, alinhamento, uso e tipologia, ICS. **Não sei como esses oito são declarados** — se em campos livres da prancha, se pela cotagem das peças gráficas, se no requerimento on-line (L-1), ou se o Anexo I, III, QUADRO DE ÁREAS, item 3 ("pode ser adaptado e reduzido") admite a leitura oposta, de que também pode ser **ampliado**. O item 3 fala em "adaptado e reduzido"; ampliação não está escrita. Lacuna real e operacionalmente relevante.

L-5 — "Padrão de apresentação" do Art. 11 não é definido. Sem definição, não sei se a vinculação alcança formato de papel, espessura de linha, fonte, ou apenas o conteúdo e a diagramação dos quadros. É a lacuna que sustenta a indefinição de formato da Seção 11.

L-6 — REBAIXADA em 21/07/2026, não fechada. O decreto não traz critério, mas o COES traz a definição que o critério usa. O Decreto 55.622/2025 continua sem regra de escolha entre as três subtabelas do Anexo III — a varredura negativa da Seção 7.2 permanece válida. **O que mudou:** o COES, Art. 2º, III, "a" e "b", define legalmente "edificação de uso exclusivo" (um único uso/atividade por lote, numeração única) em oposição a "edificação constituída por unidades autônomas", e esses são exatamente os dois vocabulários das subtabelas 2 e 3. **O critério deixou de ser construção nossa e passou a ser remissão sistemática entre dois textos legais.** O que continua sendo nosso — e é o resíduo da lacuna — é a **ponte**: o decreto não manda ler o Art. 2º do COES. Ver Seção 7.2.

L-6-b — Falta saber se a SMDU aceita a "união de itens" do Anexo III que recomendo em caso de dúvida (Seção 7.2). Não há vedação no texto, mas também não há autorização expressa.

L-7 — A conclusão sobre fachadas não tem confirmação da SMDU. A leitura (i) da Seção 4 é sólida em texto, modelo e finalidade, mas não há parecer, manual ou decisão administrativa no nosso

acervo confirmando. Ver Seção 13.

L-8 — Não localizei o "texto padrão do Anexo I" citado pelo próprio modelo. A caixa OCUPAÇÃO do modelo instrui: "(PREENCHER CONFORME O TEXTO PADRÃO DO ANEXO I)". **[INTERPRETAÇÃO]** a remissão é, muito provavelmente, à lista de 15 tipos de ocupação do Anexo I, III, PLANTAS DOS PAVIMENTOS, item 7 (Seção 3.4) — é a única lista fechada de tipos de ocupação do anexo. Não é dito com essas palavras.

L-9 — ESTREITADA em 21/07/2026. O PREO não pode faltar no protocolo, mas pode ser TROCADO depois — e o procedimento de troca é regulado e está vigente. Continua sem resposta a pergunta "posso protocolar sem PREO?" — nada no decreto, no Anexo II ou no carimbo admite dispensa, e os três exigem a assinatura dele. **O que descobri, e resolve o problema comercial por outro caminho:** a **Resolução EIS-REN/SMDEIS nº 3, de 03/03/2023** (status oficial **Válido**, arquivada nesta data) regula a **substituição do PREO** em processo eletrônico já aberto. Exige quatro documentos, e a ausência de qualquer um impede a efetivação:

Art. 1º [...] I - Requerimento informando a baixa do atual PREO e a inclusão do novo profissional, conforme Anexo I do Decreto 5726/1986, modificado pelo Decreto 8417/1989, devidamente assinado pelo proprietário; II - Cópia da carteira expedida pelo Conselho Regional de Engenharia (CREA/RJ) ou do Conselho de Arquitetura (CAU/RJ) [...] do novo profissional responsável pela obra (PREO); III - **Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) quitado** referente ao serviço de execução das obras do novo PREO; IV - Termo de Responsabilidade Técnica conforme modelo do Anexo I desta Resolução.

Parágrafo único. A ausência de qualquer um dos documentos listados nos incisos I a IV implicará na não efetivação do requerimento.

[INTERPRETAÇÃO] Consequência operacional para o nosso fluxo: a saída não é protocolar sem PREO — é protocolar **com um PREO inicial** e substituí-lo quando o construtor definitivo for contratado, por procedimento próprio e barato. Isso tira o licenciamento do caminho crítico da contratação da obra. **Não é dispensa; é substituição.** Kelsen decide se isso vira regra comercial.

[ATENÇÃO] Achado colateral que impacta a L-1: o inciso III prova que **ART/RRT quitado é documento exigido** no licenciamento de obras da SMU — ao menos na substituição de PREO. Isso é a primeira evidência oficial, em texto normativo, de que RRT circula no procedimento, e reforça que "RRT = 0 ocorrências no decreto" (Seção 5.2) significa apenas que **o decreto não é a fonte** dessa exigência. Continua valendo em absoluto: **nunca registrar RRT como "não exigido"**.

L-10 — Não sei onde vive a fronteira entre "norma geral de licenciamento" (reserva de lei) e "procedimento" (delegado ao Executivo). É o único flanco real contra a validade da Condição Geral IV.1 (Seção 17.5). A LC 270/2024, Art. 276, faz a partilha mas **não define nenhum dos dois termos**, e não localizei a "lei específica" de normas gerais que o caput anuncia no futuro. **Consequência prática: baixa.** Mesmo que a fronteira fosse discutível, ninguém tem interesse jurídico em exigir que a Prefeitura **aceite** uma peça que ela não analisa. Registro por honestidade analítica, não como risco operacional.

L-11 — Projeto de fachada em lote situado em APAC: exigência legal real que a nossa base inteira ignora. LC 270/2024, **Art. 280, III** exige, em **nova construção** em lote em Área de Proteção do Ambiente Cultural classificado como passível de renovação, que o **projeto da fachada com as especificações dos materiais de acabamento** seja aprovado pelos órgãos de tutela do patrimônio

cultural **antes da construção da primeira laje**. Não é peça do DULI e não conflita com IV.1 (Seção 17.3) — é processo paralelo, em outro órgão, com outro prazo. **Não sei o procedimento, o prazo de análise nem o formato exigido pelo órgão de tutela**. Não é o cenário padrão de Recreio e Barra, mas se um lote nosso cair em APAC, **existe uma fachada a produzir e a aprovar, e um marco de obra atrelado a ela**. Precisa de pesquisa própria antes de acontecer.

L-12 — Não sei se as seis normas alteradoras da LC 270/2024 esgotam a lista. O levantamento da Seção 18.3 cobriu as **145 leis complementares** cadastradas na base oficial da SMU e é confiável para esse universo. Mas **decretos e resoluções também regulamentam a LC 270** — o RDT da Resolução SMDU 10/2026 é exemplo — e não varri esse universo inteiro com o mesmo rigor. **A base está muito mais atual do que estava, não está provada completa**.

13. O que a Condição Geral IV.1 implica para a Planilha de Enviáveis

Implica, e é uma divergência frontal. A **Planilha de Enviáveis Externos** e o **POP-ARQ-PL-01** listam, entre os entregáveis do Projeto Legal, itens que o Decreto 55.622/2025 **não pede — e, em um caso, recusa**:

Item da nossa base interna	Situação no LICIN 2.0	Base
Plantas legais de todos os pavimentos (cotadas)	Entra , mas só com contorno, cotas, ATE/ATC, projeção e ocupação — sem layout interno	Anexo I, III, PLANTAS DOS PAVIMENTOS + IV, 1
Implantação legal / Planta de situação do lote	Entra — e os dois itens da nossa lista são uma peça só no decreto	Anexo I, III, PLANTA DE SITUAÇÃO
Cortes legais	Entra	Anexo I, III, CORTES
Fachadas legais	NÃO ENTRA — expressamente recusada	Anexo I, IV, 1
Quadro de áreas legal	Entra — Anexo III ou IV conforme Art. 10	Art. 10 e p.ú.
Memorial descritivo	Não é peça do LICIN 2.0 — memorial = 0 ocorrências no decreto	Seção 5.2
RRT(s) do Projeto Legal	Não determinável pelo decreto — RRT = 0 ocorrências; pode ser exigido pelo requerimento on-line	Seção 5.2 + L-1

Três consequências, para decisão de Kelsen — não são minhas para executar:

1. **"Fachadas legais" precisa sair da lista de entregáveis à prefeitura**, ou ser reclassificada como entregável **ao cliente** (documentação do projeto), nunca como peça de protocolo. Hoje a Planilha induz a produzir e enviar peça que a norma recusa. É retrabalho e é risco de vício formal no protocolo.
2. **"Plantas legais cotadas" precisa de qualificação explícita** na Planilha: cotadas **de perímetro e de ATE**, não de compartimento. Sem essa qualificação, a equipe de Arquitetura entrega planta baixa arquitetônica — que é justamente o que IV.1 recusa. Esta é a divergência de maior impacto prático, porque não parece uma divergência: parece "planta cotada" nos dois documentos.
3. **"Memorial descritivo (para protocolo legal)" está mal rotulado**. Pode continuar existindo como peça interna ou contratual, mas o rótulo "para protocolo legal" é falso perante o decreto.

Não alterei a Planilha, o POP-ARQ-PL-01 nem o Memorial. São documentos do Drive, base oficial da casa, e a correção não é minha (Princípio 5). Sinalizo a Kelsen (Princípios 8, 9 e 18).

14. Checklist operacional — Construção do Zero, residencial unifamiliar, Recreio/Barra

Síntese do que este POP sustenta. **Cada linha tem endereço; nada aqui é acrescentado por hábito.**

Peças gráficas — DULI (modelo do Anexo I, inciso I): 1. Título conforme carimbo do modelo (*Anexo I, III, TÍTULO, 1-2*) 2. Quadro de áreas na prancha da situação (*Anexo I, III, QUADRO DE ÁREAS, 1-3*) 3. Planta de situação — **13 itens** (*Anexo I, III, PLANTA DE SITUAÇÃO*) 4. Plantas dos pavimentos — **8 itens, sem layout interno** (*Anexo I, III, PLANTAS DOS PAVIMENTOS*) 5. Cortes — **8 itens** (*Anexo I, III, CORTES*)

Não incluir: fachadas; planta baixa arquitetônica; qualquer planta alheia à implantação/volumetria (*Anexo I, IV, 1*).

Documentos: 6. Anexo II — Termos e Declarações, **uma única opção por tema**, assinado por proprietário + PRPA + PREO (*Art. 6º p.ú.; Anexo II, V, 2-3*) 7. **Anexo IV** — Quadro Explicativo de Áreas uni/bifamiliar, assinado por proprietário/adquirente + autor (*Art. 10, p.ú.*) 8. Documentação do requerimento on-line — **conteúdo desconhecido, ver L-1**

Depois, fora do protocolo: 9. Anexo V — Declaração de compatibilidade, **para o início das obras** (*Art. 4º §4º*) 10. Informar no processo: início da obra, conclusão das fundações, conclusão da primeira laje, conclusão da obra (*Art. 5º, I-IV*)

Antes de fechar — conferências que este POP não dispensa: - Parâmetros urbanísticos do lote pela Skill legal-base-legislativa-bairro + POP-LEGAL-RIU-01, **confirmando a AP antes de ler a linha do Anexo XXI** (colisão de código de zona entre APs). - Afastamentos contra o COES, com atenção ao Art. 8º §3º (varandas e sacadas a 1,50 m mesmo no regime não afastado). - Formato da prancha: **indefinido** — ver Seção 11 e L-5. Não protocolar sem decisão de Kelsen. - **Status jurídico de cada norma citada**, na base Busca Fácil da SMU (Seção 18.1). Norma nossa não confere vigência sozinha, e já operamos com quatro artigos revogados sem saber. - **COES Art. 35 § 7º** — dutos no passeio para enterramento de fiação de energia e telecomunicações. **Obrigatório em toda nova edificação** (LC 283/2025). Conferir se o projeto e o orçamento contemplam.

O que este checklist NÃO oferece, e é bom saber que não oferece: - Não há rito de baixa complexidade. Casa unifamiliar segue as três etapas do Art. 2º como qualquer outro projeto. O único tratamento diferenciado vigente é o quadro de áreas do **Anexo IV** em vez do Anexo III (Art. 10, p.ú.). Ver Seção 16.

15. Rastreabilidade

- **Produzido por:** Hely, 21/07/2026, sob determinação de Claudemberg -> Wallenberg -> Kelsen.
- **Fontes primárias:** os quatro PDFs da Seção 1, arquivados em `Fontes_Legislacao/` nesta data; COES (LC 198/2019) já arquivado.
- **Método:** extração `pdftotext -layout -enc UTF-8` + rasterização `pdftoppm -r 200` e leitura visual dos anexos em imagem + varredura por termo sobre o corpus integral (não apenas sobre o anexo esperado).
- **Não toquei:** POPs existentes, casos-teste, Planilha de Enviáveis, POP-ARQ-PL-01, Memorial, estado de Kelsen, Drive. Nada foi gravado em pasta de cliente.
- **Princípios aplicados:** 18 (ética e conformidade — declarar lacuna em vez de preencher), 8 (rastreabilidade — artigo em cada afirmação), 9 (padronização — checklist único para toda a cidade), 3 (qualidade antes de velocidade — rasterizar e olhar antes de afirmar).

16. O rito de baixa complexidade para unifamiliar — NÃO EXISTE HOJE

Cenário: (c) — o rito perdeu a âncora normativa, e o rito aplicável hoje é o completo do LICIN 2.0. Confiança: ALTA. Fundamento em fonte oficial da própria SMU, com status jurídico declarado por ela, e não por inferência nossa.

Esta seção é de peso desproporcional ao seu tamanho: **unifamiliar é o escopo padrão da Sttickler**, e a hipótese investigada era a de existir um caminho curto que nós desconhecíamos.

16.1 O que a Resolução SMDEIS 27/2021 criava

Ela é real, e era exatamente o que se supunha. Texto literal do que importa:

Art. 1º. Será adotado o formulário em versão integrada e reduzida dos Anexo I e Anexo II do Decreto Rio Nº 48719, de 5 de abril de 2021, presente no Anexo I desta resolução, na análise para o licenciamento dos seguintes tipos de projetos: I - Construção de prédio residencial: a) Unifamiliar; b) Bifamiliar; II - Modificação com acréscimo de área em prédio existente; III - Modificação com acréscimo de área em prédio existente com criação de unidade autônoma; IV - Modificação sem acréscimo de área em prédio existente; V - Modificação sem acréscimo de área em prédio existente com desdobramento e/ou unificação de unidades autônomas; VI - Transformação de uso;

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se aos projetos que envolvam mais de um tipo de solicitação descrita nos incisos.

Art. 2º. Para os casos previstos nesta Resolução, permanecem os prazos estabelecidos no §6º do Art. 2º do Decreto Rio Nº 48719, de 5 de abril de 2021, sendo que **as etapas dispostas nos incisos I, II, III e IV, do mesmo artigo, serão unificadas em etapa única.**

Art. 5º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, e revoga as disposições em contrário.

Ou seja: formulário único e reduzido, e **quatro etapas colapsadas em uma.** Para casa unifamiliar seria o caminho mais curto existente.

16.2 O ponto de virada — o Decreto 55.622/2025 não tem cláusula revogatória nenhuma

Kelsen pediu a transcrição do artigo final inteiro. É esta, literal e completa:

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 1º de janeiro de 2025, 460º ano de fundação da Cidade. EDUARDO PAES D.O. RIO 01/01/2025

Não há mais nada depois. O Decreto 55.622/2025 tem **exatamente 12 artigos** (contagem verificada no texto integral) e **nenhuma cláusula revogatória** — nem expressa, nem genérica. Varredura de controle no texto integral: **revog** aparece **1 única vez**, e é no Art. 6º, sobre revogação **da licença** em caso de falsidade nas declarações — não sobre revogação de norma. 48719 e 48.719 = **0 ocorrências. O decreto não menciona o Decreto 48.719/2021 em lugar nenhum.**

[ATENÇÃO] Armadilha real que quase entrou nesta análise, registrada para o próximo Hely. O PDF da publicação no D.O. de 01/01/2025 **contém** a frase "Art. 4º Fica revogado o Decreto Rio nº 48.414, de 1º de janeiro de 2021". Ela é de **outro decreto na mesma edição** — o **Decreto 55.623/2025, que aprova o Manual de Marca da Prefeitura**, e o decreto revogado é o **48.414**, não o 48.719. Ler o D.O. como se fosse um documento só produz revogação falsa. **Sempre delimitar o ato antes de atribuir a cláusula.**

16.3 A resposta — e ela não veio da interpretação, veio do registro oficial

O raciocínio jurídico que Kelsen passou (resolução é ato derivado; caindo o decreto-âncora, cai por perda de fundamento de validade) estava correto — mas eu não precisei decidir isso por conta própria, e não decidi. **A Prefeitura já declarou o status dos dois atos**, na base "Busca Fácil" da Subsecretaria de Planejamento Urbano da SMU (www2.rio.rj.gov.br/smu/buscafácil), que publica status jurídico por ato:

Ato	Status oficial	Nota de status, literal
Decreto 48.719/2021 (âncora)	Sem efeito	"SEM EFEITO EM FUNÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO 55622 DE 1º DE JANEIRO DE 2025 (LICIN 2.0)"

Resolução SMDEIS 27/2021	Sem efeito	"SEM EFEITO EM FUNÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO 55622 DE 1º DE JANEIRO DE 2025 (LICIN 2.0)"
Decreto 55.622/2025	Válido	—

As notas são **literalmente idênticas** para o decreto-âncora e para a resolução. A Administração aplicou, ela mesma, exatamente a lógica de perda de fundamento de validade: revogou tacitamente o decreto (o novo regula inteiramente a matéria) e arrastou junto a resolução derivada, **sem revogação expressa de nenhum dos dois**.

[INTERPRETAÇÃO] — sobre o argumento de recepção, que Kelsen pediu que eu não descartasse por conveniência. Ele existia e era o melhor argumento contrário: se o novo decreto reproduz a matéria sem conflitar, a resolução poderia ser recebida. **Ele não sobrevive**, por dois motivos, e nenhum deles é conveniência: 1. **A resolução é inaplicável por dependência formal.** Todos os seus quatro artigos operativos remetem a peças do decreto revogado — "Anexo I e Anexo II do Decreto 48719", "Anexo III do Decreto 48719", "§6º do Art. 2º do Decreto 48719", "Art. 13 do Decreto 48719". O Decreto 55.622/2025 tem outra estrutura de anexos (I a V) e outro desenho de etapas (três, no Art. 2º, não quatro). **Não há a que aplicar a resolução.** Recepção exigiria correspondência, e não há. 2. **A Administração declarou o contrário.** O órgão que aplicaria o rito registra o ato como sem efeito. Sustentar recepção contra o registro do próprio órgão licenciador seria, na prática, protocolar apostando numa tese — o oposto do Princípio 18.

16.4 Não há substituto — verificado, não presumido

Busquei norma posterior sob todas as siglas que a Secretaria já teve (SMDEIS -> SMDU -> SMDUE), por dois caminhos independentes:

Verificação	Resultado
Todas as Resoluções da SMDU cadastradas	4 — nenhuma sobre licenciamento simplificado (são: comissão de imóveis abandonados; dois Projetos de Alinhamento; e RDT)
Todas as Resoluções da SMDUE cadastradas	4 — nenhuma sobre licenciamento simplificado (Reviver Cultural; Rua da Cerveja; e duas de licenciamento ambiental)
Busca por texto integral: LICIN	17 atos, nenhum posterior a 01/01/2025
Busca por texto integral: DULI	1 ato — apenas o Decreto 55.622/2025
Busca por texto integral: complexidade	31 atos; o único sobre complexidade no licenciamento é a Resolução SMDEIS 10/2021, de grande complexidade

[ATENÇÃO] Assimetria que vale registrar: a Resolução SMDEIS 10/2021, que trata de "projetos de grande complexidade", continua com status **Válido**. Caiu a de baixa complexidade e

ficou a de grande. Não sei o porquê e não vou especular — mas isso afasta a hipótese de que a Prefeitura tenha feito uma limpeza indiscriminada de resoluções antigas de licenciamento. **A queda da 27/2021 foi específica.**

16.5 O que isso significa na prática para a Sttckler

Para casa unifamiliar, hoje, vale o rito completo do LICIN 2.0 — as três etapas do Art. 2º, o DULI completo do Anexo I, o Anexo II integral e o Anexo IV. **Não existe formulário reduzido, não existe etapa única, e não há atalho normativo para o nosso escopo padrão.**

O único tratamento diferenciado que **de fato existe e está vigente** para unifamiliar/bifamiliar no LICIN 2.0 é o **Art. 10, parágrafo único**: o quadro de áreas é o do **Anexo IV** (tabela única, mais simples) em vez do Anexo III. Isso já está mapeado na Seção 8 deste POP e continua correto — mas é simplificação de **uma peça**, não de rito.

[ATENÇÃO] Não confundir a Seção 8 com um rito simplificado. O Anexo IV é mais simples que o Anexo III; o **procedimento** é idêntico ao de qualquer outro projeto. Quem ler "existe tratamento próprio para unifamiliar" e concluir "existe rito rápido" erra por três etapas de análise.

17. Pode o decreto recusar fachada e planta baixa? — teste de hierarquia normativa

Resposta: SIM, pode. A recusa da Condição Geral IV.1 se sustenta. Confiança: ALTA quanto a "nenhuma lei exige a peça" (varredura sobre texto integral, resultado negativo robusto). **Confiança MÉDIA-ALTA** quanto ao enquadramento da delegação, porque há uma nuance no Art. 276 que declaro abaixo em vez de esconder.

17.1 O princípio invocado, e por que ele não resolve sozinho

O princípio levantado por Claudemberg está correto: **decreto regulamenta lei, não a altera**; não pode criar obrigação nem restringir direito além do que a lei estabeleceu; decreto que extrapola é ilegal. É o art. 84, IV da Constituição em desenho federal, reproduzido na competência regulamentar municipal.

Mas o princípio só produz consequência se houver **lei contrariada**. A pergunta operacional não é "o decreto pode restringir?", e sim: **existe lei que exija planta baixa ou fachada no licenciamento?** Se não existe, não há o que extrapolar. Foi essa a pergunta que investiguei.

17.2 Varredura no COES (LC 198/2019) — resultado

Corpus: texto integral do COES, 41 artigos mais o Anexo Único (glossário).

Termo	Ocorrências	Alguma exige a peça no licenciamento?
fachada (todas as flexões)	18	Nenhuma

planta baixa	0	—
plantas	0	—
peças gráficas	0	—
elevação (como peça de desenho)	0	—
requerimento	0	—

As 18 ocorrências de "fachada" foram lidas uma a uma. Todas são regra **material sobre a edificação**, nunca regra **documental sobre o pedido**. Distribuem-se em três grupos: 1. **Regra de volumetria e balanços** — varandas e sacadas "poderão ocupar toda a fachada" (Art. 8º §§1º e 2º); brises e fechamentos "de modo integrado à composição estética da fachada" (Art. 8º §6º); laje técnica de ar-condicionado a no máximo um metro "em relação ao plano da fachada" (Art. 8º §8º); pilares de varanda (Art. 8º §9º, III e V); equipamentos sobre marquise (Art. 9º, III); elementos de cobertura "limitados aos planos das fachadas" (Art. 10); "fachadas compostas de paramentos de vidro" (Art. 17 §5º); distância de elevador de veículos "até a linha de fachada" (Art. 30). 2. **Definição no glossário (Anexo Único)** — FACHADA - Qualquer das faces externas de uma edificação [...]; LINHA DE FACHADA - É aquela que representa a projeção horizontal do plano da fachada [...]; e a definição de afastamento, que se mede "entre o plano da fachada da edificação e o alinhamento". 3. **Nenhuma no capítulo de procedimento** — porque **o COES não tem capítulo de procedimento**. Seus oito capítulos tratam de classificação, elementos da edificação, compartimentos, circulação, instalações, obras/segurança/passeios, reconversão de tombados, retrofit e disposições finais. **Não há capítulo de licenciamento, não há lista de documentos, não há lista de peças gráficas.**

O que mais se aproxima de uma regra sobre a instrução do pedido é o **Art. 39 §2º**, e ele diz o oposto do que a tese da extrapolação precisaria:

§ 2º Esta Lei Complementar estabelece as condições que a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro considera indispensáveis **às edificações**.

O COES define o que é indispensável **à edificação** — não ao processo.

Sobre "o COES é expressamente um código simplificado que remete detalhamento a regulamento?" — a resposta honesta é **parcialmente, e não da forma que ajudaria a tese**. "Simplificado" está no nome e no Art. 1º, e o COES de fato revogou em bloco o antigo Regulamento de Construções e Edificações do Decreto "E" nº 3.800/1970 e mais dezenas de normas (Art. 41). Mas suas remissões a regulamento são **pontuais e temáticas** — Art. 16 §4º (jiraus em shopping center), Art. 35 §5º (doação de mudas) — e **nenhuma delas trata do conteúdo do pedido de licenciamento**. O COES não contém uma cláusula geral do tipo "o procedimento será definido em regulamento".

17.3 Varredura na LUOS / Plano Diretor (LC 270/2024) — resultado

Corpus: texto integral, 538 artigos, versão republicada pós-rejeição de vetos.

Termo	Ocorrências	Alguma exige a peça no licenciamento?
fachada	17	Nenhuma
planta baixa	0	—
plantas	2	Não — uma é botânica ("atividade biológica das plantas", Art. sobre faixa verde drenante); a outra é o rol de documentos que ficam à disposição do público em audiência pública de EIV, não peça do pedido
peças gráficas	0	—
elevação (peça de desenho)	0	—

As 17 ocorrências de **fachada** também foram lidas. São de quatro tipos, todas materiais ou de competência, nenhuma documental: **fachada ativa** (Arts. 394 e correlatos — exigência de uso no térreo, não de desenho); **linha de fachada** e afastamento frontal (Arts. 363, 413 e Anexo XXIII — geometria); **reforma de fachada em bem tombado/APAC** (Arts. 278, II e IV, 280, III, 413 — hipóteses que **dependem de licença**, e uma delas, o Art. 280, III, exige que **o projeto da fachada** seja aprovado pelos órgãos de tutela do patrimônio em nova construção em APAC); e a lista de obras do Art. 477.

[ATENÇÃO] A exceção que confirma a regra, e que precisa ficar registrada: Art. 280, III da LC 270/2024.

III - Nova construção em lote situado em Área de Proteção do Ambiente Cultural - APAC, classificado como passível de renovação, **exceto quanto ao projeto da fachada com as especificações dos materiais de acabamento, que deverá ser aprovada junto aos órgãos de tutela do patrimônio cultural** antes da construção da primeira laje.

Aqui a LEI exige projeto de fachada. Mas exige que ele seja aprovado **pelo órgão de tutela do patrimônio cultural**, em processo próprio, **não que seja peça do DULI protocolado na SMDU** — e apenas em lote situado em APAC. Não há conflito com IV.1: são órgãos, processos e hipóteses diferentes. **[INTERPRETAÇÃO]** Consequência prática: **em lote em APAC existe, sim, um projeto de fachada a produzir — e a nossa base interna não registra isso em lugar nenhum.** Não é o caso de Recreio e Barra no padrão de Construção do Zero, mas é uma exigência legal real que passaria despercebida. Ver lacuna L-11.

17.4 O ponto decisivo — a lei delegou expressamente

Kelsen apontou que a resposta se decide aqui, e se decide mesmo. **LC 270/2024, Título sobre licenciamento e fiscalização, Seção I:**

Art. 276. Lei específica aprovará as normas gerais de licenciamento e fiscalização de obras públicas e privadas de construção, modificação, transformação de uso, reforma, demolição e parcelamento, considerando o disposto nesta Seção.

Parágrafo único. Os procedimentos e demais regulamentações sobre licenciamento e fiscalização de obras públicas e privadas, complementares à lei, serão estabelecidos em ato do Poder Executivo.

E o artigo imediatamente anterior faz a partilha de matérias entre as duas leis:

§ 1º As condições para as obras públicas e privadas de demolição, reforma, transformação de uso, modificação e construções estão definidas na Lei Complementar nº 198/2019 - Código de Obras e Edificações Simplificado - COES e suas regulamentações. § 2º O licenciamento e a fiscalização de obras públicas e privadas são regidos pelo disposto na Seção I deste Capítulo e por normas específicas.

A arquitetura normativa fica explícita: o COES define **condições da edificação**; a LC 270 define o **regime do licenciamento**; e o **procedimento** é expressamente entregue a **ato do Poder Executivo** — que é o Decreto 55.622/2025.

Definir quais peças gráficas instruem o pedido, e quais não serão aceitas, é **procedimento de instrução**. O decreto está **exercendo a delegação do Art. 276, parágrafo único**, não invadindo campo de lei.

17.5 A nuance que declaro em vez de esconder

O Art. 276 **caput** reserva a **lei específica** as "*normas gerais de licenciamento*", e delega ao Executivo apenas "*os procedimentos e demais regulamentações [...] complementares à lei*".

[INTERPRETAÇÃO] Sustento que "quais peças instruem o pedido" é procedimento complementar, não norma geral — norma geral seria se a obra depende de licença, *quem* licencia, *quais* obras são dispensadas, matérias que a própria LC 270 disciplina nos Arts. 277 a 281. Mas reconheço que a fronteira entre "norma geral" e "procedimento" não é definida em lugar nenhum do texto, e é o único flanco argumentativo real contra a validade de IV.1.

Um dado que reforça a delegação, e que também registro: o Art. 276 caput fala em lei específica **no futuro** — "*Lei específica aprovará as normas gerais*". Não localizei, na base legislativa municipal, lei específica posterior à LC 270/2024 que tenha aprovado essas normas gerais de licenciamento.

[INTERPRETAÇÃO] Enquanto ela não vem, o campo é ocupado pelo ato do Poder Executivo previsto no parágrafo único — o que **amplia**, e não reduz, o espaço regulamentar do Decreto 55.622/2025.

17.6 Conclusão, e o que ela decide de negócio

A conclusão que Kelsen já levou a Wallenberg NÃO se inverte — ela se confirma, e agora com fundamento hierárquico testado.

Pergunta	Resposta	Base
----------	----------	------

O COES exige fachada ou planta baixa no licenciamento?	Não	18 ocorrências de fachada, todas materiais; planta baixa = 0; sem capítulo de procedimento
A LUOS exige?	Não (salvo APAC, perante o órgão de patrimônio)	17 ocorrências, todas materiais; planta baixa = 0; exceção do Art. 280, III
A lei delegou o procedimento ao Executivo?	Sim, expressamente	LC 270/2024, Art. 276, parágrafo único
O decreto extrapola ao recusar as peças?	Não	Exerce delegação; não contraria exigência legal, porque não há exigência legal

Consequência para o contrato e para a Planilha de Enviáveis: a Seção 13 deste POP **permanece integralmente válida**. "Fachadas legais" continua sendo peça que a Prefeitura não aceita no DULI, e continua sendo item que a Planilha vende como entregável de protocolo. **A correção dos documentos do Drive segue necessária, e segue sendo de Kelsen.**

[ATENÇÃO] O que **NÃO** decidi, e não cabia a mim decidir: se a Sttickler deve continuar produzindo fachada como entregável **ao cliente** (documentação do projeto, base para a obra, valor percebido). Isso é decisão comercial de Claudemberg. O que este POP afirma é apenas que **fachada não é peça de protocolo** — não que fachada seja inútil.

18. Vigência da base legislativa — o que estava desatualizado

Esta seção responde às Perguntas 3 e 4 e é a de maior impacto silencioso: **operávamos com quatro aprendizados registrados que hoje são lei revogada.**

18.1 Método novo, que muda a manutenção da base daqui pra frente

[RESOLVIDO] Descoberta de método, e talvez a mais reaproveitável desta tarefa. A base **"Busca Fácil"** da Subsecretaria de Planejamento Urbano da SMU (www2.rio.rj.gov.br/smu/buscafácil) é fonte **oficial**, é consultável por HTTP simples (sem login, sem JavaScript, sem CAPTCHA) e entrega três coisas que nenhuma outra fonte nossa entregava:

- Status jurídico declarado por ato** — Válido / Revogado / Sem efeito / Suspenso / Sub judice / Declarado inconstitucional — com **nota textual explicando o motivo e citando a norma causadora**.
- Texto CONSOLIDADO em PDF**, com notas de alteração embutidas no corpo, no formato "(Artigo 19 com redação dada pela Lei Complementar 291 de 01/12/2025.)".
- Busca por texto integral** sobre todo o acervo, que permite varredura negativa confiável.

Isso resolve estruturalmente o feedback permanente "sempre atualizar legislação": deixa de depender de a gente lembrar de procurar. **Antes de usar qualquer norma, consultar o status dela aqui.** Recomendo a Kelsen que isto vire item da Skill legal-base-legislativa-bairro e do POP-GESTOR-LEGAL-01 (decisão dele — Função 5 é de Wallenberg).

18.2 Pergunta 3 — o COES: os dois arquivos são iguais, e os dois estão desatualizados

Comparação dos dois PDFs pedidos por Kelsen:

	Versão de Claudemberg	Nossa versão (13/07)
	ML6b6afb71e15cb4ddb6687ab892594d9	c31013f801c05658027c006ba52e5148
	Páginas	31
	Bytes de texto extraído	81.984
	Origem: impressão de página web via Chrome, em 26/07/2019 (metadados)	Microsoft Word 2016, 18/01/2019
	Artigos	41
	Notas de redação dada por	nenhuma

Diferem em hash, mas não em conteúdo normativo. Comparei **artigo por artigo**, com normalização de espaços: os 41 artigos existem nos dois, e as 19 divergências detectadas são **todas tipográficas** — maiúscula/minúscula depois de "I -", presença ou ausência do ponto em "Art. 9" vs "Art. 9.", travessão - vs –, aspas retas vs curvas, e três casos de reordenação de trechos causada pela extração de layout, não pelo documento. **Nenhuma diferença de texto normativo.** A diferença de bytes se explica: a nossa traz o **Ofício GP nº 176/CMRJ** de sanção, que a de Claudemberg não tem.

A conclusão relevante não é qual das duas vence — é que nenhuma das duas serve. Ambas são o texto **original de 2019**. O COES foi alterado **duas vezes** desde então, e **nenhuma das duas alterações está em nenhum dos dois arquivos**:

Norma alteradora	Data	O que fez ao COES
LC 283/2025	14/07/2025	acrescentou o § 7º ao Art. 35
LC 291/2025	01/12/2025	acrescentou o § 7º ao Art. 2º

Baixei da SMU o **texto consolidado oficial** do COES (PDF gerado em 07/01/2026), que traz os dois parágrafos com as respectivas notas de alteração. Ele está arquivado como COES_LeiComplementar198_2019_CONSOLIDADO_SMU.pdf e **passa a ser a nossa versão de referência**. Os dois arquivos antigos foram **preservados**, não sobrescritos (Princípio 8).

As duas novidades, literais:

Art. 2º § 7º No licenciamento de loteamentos onde sejam permitidos lotes residenciais bifamiliares, fica facultado o parcelamento destes lotes com metade da área do lote mínimo previsto para o local e testada mínima de 6m (seis metros), com exceção dos lotes de 8ª e 9ª categorias previstos na Lei Complementar nº 270, de 16 de janeiro de 2024. *(Parágrafo 7º acrescentado pela Lei Complementar 291 de 01/12/2025)*

Art. 35 § 7º É obrigatória a instalação de dutos nos passeios diante das novas edificações para enterramento da fiação de energia e de telecomunicações, obedecendo-se às regras e às normas técnicas definidas pelo órgão municipal responsável pelo licenciamento da obra. *(Parágrafo 7º do Artigo 35 acrescentado pela Lei Complementar 283 de 14/07/2025.)*

[ATENÇÃO] O Art. 35 § 7º é obrigação nova, incide em TODA nova edificação, e não estava em lugar nenhum da nossa base. "Novas edificações" é exatamente o escopo Construção do Zero da Sttckler. É custo de obra e é item de projeto de passeio que ninguém orçou. **Sinalizo a Kelsen como impacto que atravessa Legal e vai para Complementares e para a proposta comercial** (Princípio 16).

Sobre a pendência da LC 291/2025 — [RESOLVIDO] FECHADA, e a nossa suspeita estava certa. Ela existe, é de **01/12/2025**, e o registro oficial confirma o que só tínhamos por fonte secundária (LegisWeb): ela altera o COES **no Art. 2º**, e não nos Arts. 4º/8º/31. Texto literal do dispositivo alterador:

LC 291/2025, Art. 8º Adiciona novo parágrafo ao art. 2º da Lei Complementar nº 198, de 14 de janeiro de 2019: "Novo parágrafo. No licenciamento de loteamentos onde sejam permitidos lotes residenciais bifamiliares [...]"

[ATENÇÃO] Note a redação: a lei diz literalmente **"Novo parágrafo"**, sem numerar. Foi a consolidação da SMU que o numerou como § 7º. Vício de técnica legislativa da própria Prefeitura — registrado para que ninguém suspeite de erro de transcrição nosso.

18.3 Pergunta 4 — a LUOS: o texto-base está certo, as alteradoras é que faltavam

Boa notícia primeiro: o nosso LC270_2024_PlanoDiretorLUOS.pdf **é a versão correta**. Confrontado contra o texto vigente do portal da Câmara Municipal (URL indicada por Claudemberg, HTTP 200):

- é a **versão republicada** pós-rejeição dos vetos parciais na sessão de 14/03/2024 — os dois textos trazem a mesma observação de republicação;
- **538 artigos** nos dois;
- artigos-chave conferidos por similaridade de texto: Art. 103, Art. 108, Art. 276, Art. 345, Art. 367 — **todos idênticos**.

Má notícia: conhecíamos **uma** das **seis** normas que alteram a LC 270/2024. Levantamento completo sobre as 145 leis complementares cadastradas na base oficial:

Norma	Data	Status	Tínhamos?	O que faz de relevante
LC 274/2024	17/07/2024	Válido	Sim	alterações e instrumentos — mas com 4 blocos de artigos revogados , ver 18.4
LC 281/2025	30/05/2025	Válido	Não	assume o cálculo e o pagamento da contrapartida; revoga blocos da LC 274
LC 283/2025	14/07/2025	Válido	Não	altera o COES (Art. 35 §7º)
LC 291/2025	01/12/2025	Válido	Não	altera COES, LC 270, LC 281 e outras
LC 292/2025	02/12/2025	Válido	Não	regulamenta Art. 284, III da LC 270 (imóveis com risco estrutural)
LC 299/2026	09/01/2026	Válido	Não	nova redação ao Art. 371 § 5º da LC 270 (grupamentos de interesse social)
LC 301/2026	09/07/2026	Válido	Não	AEIU Praça Onze; altera LC 270 e LC 281

Todas as seis foram baixadas de fonte oficial e arquivadas nesta data.

[ATENÇÃO] A LC 301/2026 é de 12 dias atrás. A própria SMU sinaliza na ficha da LC 270 o alerta literal: "ATENÇÃO! VERIFICAR ALTERAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 301 DE 09/07/2026". Uma base legislativa parada há uma semana já pode estar errada.

Impacto sobre o nosso escopo (Recreio e Barra, AP-4): as alterações da LC 301/2026 à LC 270 concentram-se em **Operação Interligada e Reviver Centro**, com áreas receptoras nas **AP-1, AP-2 e AP-3**, expressamente **exceto a XX RA**. A AP-4 não é área receptora. A LC 299/2026 altera regra de **grupamento de interesse social**, que não é o nosso produto. **[INTERPRETAÇÃO]** Nenhuma das

duas muda parâmetro de Recreio ou Barra — mas isso é conclusão minha por leitura das hipóteses de incidência, e **não substitui a consulta ao RIU para o lote concreto** (POP-LEGAL-RIU-01).

Bônus pedido por Kelsen — [RESOLVIDO] a "falsa lacuna" do CAB está confirmada em fonte oficial. O portal da Câmara traz, no **Art. 345 § 4º**, a lista de CAB inferior a 1. Para a AP-4, inciso III:

e) CAB de 0,8 (zero vírgula oito): 1 - ZRU 1 A e B; e 2 - ZRM 3 A, B e D d) CAB de 0,6 (zero vírgula seis): [...] 2 - ZRM 2 B, D, E, F, G, H e M

Correção de precisão sobre o que a nossa base registrava: os valores estavam certos, **as alíneas estavam trocadas** — o CAB 0,8 está na alínea "e" (a base dizia "f") e o CAB 0,6 na alínea "d" (a base dizia "e"). Corrigido aqui.

[ATENÇÃO] Contradição interna da própria lei, que precisa ficar registrada. O **Art. 345 § 2º** afirma: *"Os Coeficientes de Aproveitamento Básico – CAB e Máximo – CAM por zona e subzona estão dispostos por Área de Planejamento no Anexo XXI desta Lei Complementar."* Mas o **Anexo XXI não tem coluna de CAB** — só CAM, TO, lote mínimo, gabarito e afastamento frontal (verificado na leitura com pdftotext -table). **O § 2º promete no Anexo XXI um dado que só existe no § 4º.** Quem seguir a remissão do § 2º conclui que o CAB "não está na lei". Foi exatamente essa a origem da falsa lacuna. **Endereço correto do CAB: Art. 345 § 4º** (e Art. 103, parágrafo único, para a regra geral de 1,0).

Bônus 2 — [RESOLVIDO] a **LC 281/2025 está arquivada, em versão consolidada**. Os arts. 18 e 19 citados pelo POP-LEGAL-02 **existem e conferem:** o Art. 18 é o **cálculo** da contrapartida (percentual do Valor Unitário Padrão Predial do IPTU, com regra própria para unifamiliar/bifamiliar no inciso II) e o Art. 19 é o **pagamento**. Pela primeira vez o POP-LEGAL-02 tem fonte primária verificável na nossa pasta.

18.4 O achado mais grave — quatro aprendizados da nossa base são lei revogada

Este é o resultado que eu não esperava encontrar e que muda o POP-LEGAL-02. **A LC 281/2025, Art. 42, II, revogou blocos inteiros da LC 274/2024:**

Art. 42 Ficam revogados: I - A Lei Complementar nº 219, de 19 de agosto de 2020, e a Lei Complementar nº 260, de 22 de maio de 2023; e II - **Os artigos 5º ao 14; artigos 17 ao 23, 26 e artigo 38, da Lei Complementar nº 274, de 17 de julho de 2024.**

Confirmado no **texto consolidado oficial da LC 274**, que traz as notas embutidas: *"(Artigos 5º ao 14 revogados pela Lei Complementar 281 de 30/05/2025.)"*, *"(Artigos 17 ao 23 revogados [...])"*, *"(Artigo 26 revogado [...])"*, *"(Artigo 38 revogado [...])"*.

O que isso derruba na nossa base:

Aprendizado registrado	Artigo	Situação real
"LC 274 Art. 19 abre caminho oneroso para o gabarito" (aplicar gabarito de afastado a não afastado, pagando contrapartida)	LC 274, Art. 19	REVOGADO

"As fórmulas de contrapartida estão nos Arts. 21 e 22 da LC 274"	LC 274, Arts. 21 e 22	REVOGADOS — matéria migrou para LC 281, Arts. 18 e 19
"LC 274 Art. 38 — legalização por contrapartida, janela de 3 anos até ~17/07/2027"	LC 274, Art. 38	REVOGADO — a janela dos 3 anos não existe
"LC 274 Art. 12 §2º exclui os prismas do COES da contrapartida" (contrapartida compra área, não habitabilidade)	LC 274, Art. 12	REVOGADO

[ATENÇÃO] O quarto item é o mais perigoso, porque a conclusão continua provavelmente certa pelo fundamento errado. "Contrapartida não compra habitabilidade" segue sendo a leitura correta do sistema — mas **o artigo que eu citava para sustentá-la não existe mais**. Citar artigo revogado em peça de protocolo é vício grave. **Não reusar nenhuma das quatro linhas acima sem reconstruir o fundamento na LC 281.**

E há uma janela comercial ABERTA que a nossa base registrava como expirada. O prazo do Art. 40 da LC 281 foi prorrogado duas vezes:

Redação	Prazo	Fonte
original (30/05/2025)	1º/12/2025	LC 281, Art. 40
dada pela LC 291/2025	1º/06/2026	consolidação SMU
dada pela LC 301/2026, Art. 58	1º de dezembro de 2026	LC 301

Texto vigente, literal:

"Art. 40. Fica estabelecido o prazo de até 1º de dezembro de 2026 para requerimento de licenciamento de projetos a serem licenciados ou requerimentos de legalização, mediante aplicação de contrapartida por acréscimos não previstos na legislação ordinária **com desconto de trinta por cento para pagamento à vista.**" (NR)

Há hoje uma janela aberta, com desconto de 30% à vista, até 01/12/2026 — pouco mais de quatro meses. Nossa base registrava os descontos como expirados. **[INTERPRETAÇÃO]** Isso é matéria comercial e de prazo, não só técnica: qualquer projeto nosso que dependa de contrapartida por acréscimo além do parâmetro ordinário tem vantagem real em protocolar antes dessa data. **Sinalizo a Kelsen; não é minha decisão** (Princípios 14 e 16).

[ATENÇÃO] Os descontos do **Art. 19** da LC 281 (50% à vista até 1º/12/2025; 30% à vista de 1º/12/2025 a 02/03/2026) estão **ambos expirados**. O que está vivo é o do **Art. 40**. São dispositivos diferentes — não confundir.

18.5 Consequência para o POP-LEGAL-02 — sinalizada, não executada

O **POP-LEGAL-02 (outorga onerosa)** é o documento mais afetado: seu conteúdo central se apoia em artigos hoje revogados. **Não o alterei.** Kelsen determinou que esta tarefa atualiza o POP-LEGAL-05, e a orientação foi explícita quanto a não propagar sozinho. **Registro aqui e reporto a ele** (Princípio 5).

19. Rastreabilidade da atualização de 21/07/2026 (2ª rodada)

- **Determinação:** Claudemberg -> Wallenberg -> Kelsen -> Hely. Quatro perguntas de vigência e hierarquia normativa.
- **Fonte oficial nova, decisiva:** base **Busca Fácil** da SMU/Subsecretaria de Planejamento Urbano (www2.rio.rj.gov.br/smu/buscafacil) — status jurídico por ato, texto consolidado e busca por texto integral. Complementada pelo portal legislativo da Câmara Municipal (aplicnt.camara.rj.gov.br) para a LC 270/2024.
- **Fontes secundárias:** nenhuma foi usada como fundamento. A confirmação da LC 291/2025, antes apoiada em LegisWeb, foi **substituída** por fonte oficial.
- **Método:** `curl direto + pdftotext -layout -enc UTF-8`; comparação artigo a artigo com normalização e `diffLib`; varredura por termo sobre corpus integral com registro das contagens **zero**; hashes MD5/SHA-256 dos arquivos comparados.
- **Arquivado em Fontes Legislação/ nesta data (nada sobrescrito):** COES consolidado SMU; COES impressão web de Claudemberg; LC 274 consolidada; LC 281 consolidada; LC 283; LC 291; LC 292; LC 299; LC 301; Resolução SMDEIS 27/2021 (sem efeito); Resolução SMDEIS 3/2023 (substituição de PREO).
- **Não toquei:** Planilha de Enviáveis, POP-ARQ-PL-01, Memorial, POP-LEGAL-02 e demais POPs, casos-teste, prancha, estado de Kelsen, Google Drive. Nada em pasta de cliente.
- **Princípios aplicados:** 18 (declarar lacuna e risco em vez de preencher; não escolher o cenário conveniente), 8 (rastreabilidade — artigo e status oficial em cada afirmação; arquivo antigo preservado), 9 (padronização), 16 (escalonamento — LC 283 e janela do Art. 40 sobem imediatamente), 20 (revisão periódica — a base tinha lei revogada em uso).